



항공안전법 시행령

[시행 2025. 11. 28.] [대통령령 제35869호, 2025. 11. 25., 일부개정]

국토교통부 (항공안전정책과-총괄) 044-201-4254, 4249
 국토교통부 (항공운항과-항공기 운항, 감독) 044-201-4271, 4270
 국토교통부 (항공기술과-항공기등록, 항공기 인증) 044-201-4285, 4292
 국토교통부 (항공교통과-공역, 항공교통업무, 항공정보) 044-201-4303, 4196
 국토교통부 (항행위성정책과-항행안전시설) 044-201-4357, 4359
 국토교통부 (항공자격국제협력팀-항공자격) 044-201-4245, 4257
 국토교통부 (첨단항공과-드론) 044-201-4315, 4290

제1조(목적) 이 영은 「항공안전법」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(항공기의 범위) 「항공안전법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1호 각 목 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 기기”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기기를 말한다.

1. 최대이륙중량, 좌석 수, 속도 또는 자체중량 등이 국토교통부령으로 정하는 기준을 초과하는 기기
2. 지구 대기권 내외를 비행할 수 있는 항공우주선

제3조(국가기관등항공기 관련 공공기관의 범위) 법 제2조제4호 각 목 외의 부분 본문에서 “대통령령으로 정하는 공공기관”이란 「국립공원공단법」에 따른 국립공원공단을 말한다. <개정 2017. 5. 29., 2019. 1. 15.>

제4조(등록을 필요로 하지 않는 항공기의 범위) 법 제7조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 항공기”란 다음 각 호의 항공기를 말한다. <개정 2021. 11. 16.>

1. 군 또는 세관에서 사용하거나 경찰업무에 사용하는 항공기
2. 외국에 임대할 목적으로 도입한 항공기로서 외국 국적을 취득할 항공기
3. 국내에서 제작한 항공기로서 제작자 외의 소유자가 결정되지 아니한 항공기
4. 외국에 등록된 항공기를 임차하여 법 제5조에 따라 운영하는 경우 그 항공기
5. 항공기 제작자나 항공기 관련 연구기관이 연구·개발 중인 항공기

[제목개정 2021. 11. 16.]

제5조(항공기등을 제작하려는 자 등에 대한 위반행위의 종류별 과징금의 금액) 법 제29조제1항에 따라 과징금을 부과하는 위반행위의 종류와 위반 정도 등에 따른 과징금의 금액은 별표 1과 같다.

제6조(과징금의 부과 및 납부) ① 국토교통부장관은 법 제29조제1항에 따라 과징금을 부과하려는 경우에는 그 위반행위의 종류와 해당 과징금의 금액을 명시하여 이를 납부할 것을 서면으로 통지하여야 한다.

② 제1항에 따라 통지를 받은 자는 통지를 받은 날부터 20일 이내에 국토교통부장관이 정하는 수납기관에 과징금을 내야 한다. <개정 2023. 12. 12.>

③ 삭제 <2023. 12. 12.>

④ 삭제 <2023. 12. 12.>

⑤ 국토교통부장관이 「행정기본법」 제29조 단서에 따라 과징금의 납부기한을 연기하거나 분할 납부하게 하는 경우 납부기한의 연기는 그 납부기한의 다음 날부터 1년을 초과할 수 없고, 각 분할된 납부기한 간의 간격은 4개월 이내로 하며, 분할 납부의 횟수는 3회 이내로 한다. <개정 2023. 12. 12.>

⑥ 삭제 <2023. 12. 12.>

⑦ 제2항에 따라 과징금을 받은 수납기관은 그 납부자에게 영수증을 발급하여야 한다. <개정 2020. 11. 3.>

⑧ 과징금의 수납기관은 제2항에 따른 과징금을 받으면 지체 없이 그 사실을 국토교통부장관에게 통보하여야 한다. <개정 2020. 11. 3.>

제7조(과징금의 독촉 및 징수) ① 국토교통부장관은 제6조제1항에 따라 과징금의 납부통지를 받은 자가 납부기한까지 과징금을 내지 아니하면 납부기한이 지난 날부터 7일 이내에 독촉장을 발급하여야 한다. 이 경우 납부기한은 독촉장의 발급일로부터 10일 이내로 하여야 한다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따라 독촉을 받은 자가 납부기한까지 과징금을 내지 아니한 경우에는 소속 공무원으로 하여금 국세 체납처분의 예에 따라 과징금을 강제징수하게 할 수 있다.

제8조(항공기에 발생한 고장, 결함 또는 기능장애 보고 의무자) 법 제33조제2항에서 “항공운송사업자, 항공기사용사업자 등 대통령령으로 정하는 소유자등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2019. 8. 27.>

1. 「항공사업법」 제2조제10호에 따른 국내항공운송사업자
2. 「항공사업법」 제2조제12호에 따른 국제항공운송사업자(이하 “국제항공운송사업자”라 한다)
3. 「항공사업법」 제2조제14호에 따른 소형항공운송사업자
4. 항공기사용사업자
5. 최대이륙중량이 5,700킬로그램을 초과하는 비행기를 소유하거나 임차하여 해당 비행기를 사용할 수 있는 권리가 있는 자
6. 최대이륙중량이 3,175킬로그램을 초과하는 헬리콥터를 소유하거나 임차하여 해당 헬리콥터를 사용할 수 있는 권리가 있는 자

제8조의2(전문교육기관 지정을 받은 자에 대한 위반행위의 종류별 과징금의 금액) ① 법 제48조의3제1항에 따라 과징금을 부과할 수 있는 위반행위의 종류와 위반 정도 등에 따른 과징금의 금액은 별표 1의2와 같다.

② 과징금의 부과·납부 및 독촉에 관하여는 제6조 및 제7조를 준용한다.

[본조신설 2018. 4. 24.]

제8조의3(항공안전데이터 등의 수집 및 처리시스템 운영의 위탁) 국토교통부장관은 법 제61조의2제2항에 따라 통합항공안전데이터수집분석시스템의 운영을 「항공안전기술원법」에 따른 항공안전기술원에 위탁한다.

[본조신설 2020. 2. 25.]

제9조(항공기 이륙·착륙 장소 외에서의 이륙·착륙 허가 등) ① 법 제66조제1항제1호에 따른 안전과 관련한 비상상황 등 불가피한 사유가 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다.

1. 항공기의 비행 중 계기 고장, 연료 부족 등의 비상상황이 발생하여 신속하게 착륙하여야 하는 경우
2. 응급환자 또는 수색인력·구조인력 등의 수송, 비행훈련, 화재의 진화, 화재 예방을 위한 감시, 항공촬영, 항공방제, 연료보급, 건설자재 운반 또는 헬리콥터를 이용한 사람의 수송 등의 목적으로 항공기를 비행장이 아닌 장소에서 이륙 또는 착륙하여야 하는 경우

② 제1항제1호에 해당하여 법 제66조제1항제1호에 따라 착륙의 허가를 받으려는 자는 무선통신 등을 사용하여 국토교통부장관에게 착륙 허가를 신청하여야 한다. 이 경우 국토교통부장관은 특별한 사유가 없으면 허가하여야 한다.

③ 제1항제2호에 해당하여 법 제66조제1항제1호에 따라 이륙 또는 착륙의 허가를 받으려는 자는 국토교통부령으로 정하는 허가신청서를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. 이 경우 국토교통부장관은 그 내용을 검토하여 안전에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 6개월 이내의 기간을 정하여 허가하여야 한다.

제9조의2(국가항행계획 추진협의체의 기능 및 구성) ① 법 제77조의2제3항에 따른 국가항행계획 추진협의체(이하 “추진협의체”라 한다)는 국토교통부장관 소속으로 둔다.

② 추진협의체는 다음 각 호의 사항을 협의한다.

1. 법 제77조의2제1항에 따른 국가항행계획의 수립, 변경 및 시행에 관한 사항
2. 항공교통관리의 운영 효율성·안전성의 평가에 관한 사항
3. 그 밖에 국가항행계획의 수립·시행과 관련하여 추진협의체의 위원장이 회의에 부치는 사항

- ③ 추진협의체는 위원장 1명을 포함하여 20명 이내의 위원으로 구성한다.
- ④ 추진협의체의 위원장은 국토교통부 제2차관이 되며, 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 국토교통부장관이 지명하거나 위촉한다. <개정 2024. 3. 29., 2025. 5. 20.>
1. 국토교통부의 3급 공무원 또는 고위공무원단에 속하는 공무원 중 항공 관련 업무를 담당하는 공무원
 2. 국방부·경찰청·소방청·기상청·해양경찰청의 3급 공무원 또는 고위공무원단에 속하는 공무원이나 이에 상응하는 공무원으로서 항공 관련 업무를 담당하는 공무원(대령급 이상 장교를 포함한다) 중 해당 기관의 장이 지명하는 사람 각 1명
 3. 「한국공항공사법」에 따른 한국공항공사 및 「인천국제공항공사법」에 따른 인천국제공항공사에서 공항개발 업무를 담당하는 임직원 중 해당 공사의 장이 국토교통부장관과 협의하여 지명하는 사람 각 1명
 4. 다음 각 목에 따른 기관의 임직원 중에서 해당 기관의 장이 국토교통부장관과 협의하여 지명하는 사람 각 1명
 - 가. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조에 따른 한국교통연구원
 - 나. 「우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법」 제19조제1항에 따른 한국항공우주연구원
 - 다. 「국토교통과학기술 육성법」 제16조에 따른 국토교통과학기술진흥원
 - 라. 「항공안전기술원법」에 따른 항공안전기술원
 - 마. 「한국교통안전공단법」에 따른 한국교통안전공단
 5. 박사학위를 취득한 후 항공분야 전문기관에서 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람
 6. 항공 또는 항공기 제작 등과 관련된 사업자 또는 사업자단체의 임원
 7. 항공에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람
- ⑤ 제4항 각 호에 따른 위원의 임기는 다음 각 호와 같다.
1. 제4항제1호부터 제3호까지의 위원: 해당 직위에 재임하는 기간
 2. 제4항제4호부터 제7호까지의 위원: 2년
- ⑥ 추진협의체의 효율적인 운영을 위하여 간사 1명을 두며, 간사는 국토교통부의 고위공무원단에 속하는 일반직공무원 중에서 국토교통부장관이 지명한다.
- ⑦ 추진협의체의 위원장은 추진협의체를 대표하고 추진협의체의 업무를 총괄한다.
- ⑧ 제1항부터 제7항까지에서 규정한 사항 외에 추진협의체의 구성에 필요한 사항은 추진협의체의 의결을 거쳐 추진협의체의 위원장이 정한다.

[본조신설 2023. 10. 10.]

제9조의3(추진협의체의 운영) ① 추진협의체의 위원장은 추진협의체의 회의를 소집하고, 그 의장이 된다.

- ② 추진협의체의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ③ 추진협의체의 위원장은 그 업무를 수행하기 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 연구기관, 단체 등에 서면으로 자료 또는 의견의 제출 등을 요청할 수 있으며, 관계 공무원 또는 전문가를 회의에 출석하게 하여 의견을 들을 수 있다.
- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 추진협의체의 운영에 필요한 사항은 추진협의체의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

[본조신설 2023. 10. 10.]

제9조의4(실무협의체) ① 추진협의체에 상정할 안전에 관한 연구, 사전 검토 및 조정을 위하여 추진협의체에 실무협의체를 둘 수 있다.

- ② 제1항에 따른 실무협의체의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 추진협의체의 의결을 거쳐 추진협의체의 위원장이 정한다.

[본조신설 2023. 10. 10.]

제10조(공역위원회의 구성) ① 법 제80조제1항에 따른 공역위원회(이하 "위원회"라 한다)는 위원장 1명과 부위원장 1명을 포함하여 16명 이내의 위원으로 구성한다. <개정 2024. 3. 29.>

- ② 위원회의 위원장은 국토교통부의 항공업무를 담당하는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원 중 국토교통부장관이 지명하는 사람이 되고, 부위원장은 제3항제1호의 위원 중에서 위원장이 지명하는 사람이 된다.
- ③ 위원회의 위원은 다음 각 호의 사람이 된다.<개정 2023. 7. 11., 2024. 3. 29., 2025. 10. 1.>
1. 외교부·국방부·산업통상부, 국토교통부 및 우주항공청의 3급 국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원(외교부의 경우에는 「외무공무원임용령」 제3조제2항제2호가목에 따른 직위에 재직 중인 외무공무원)이나 이에 상응하는 계급의 장교 중 해당 기관의 장이 지명하는 사람 각 1명
 2. 「대한민국과 아메리카합중국 간의 상호방위조약」 제4조에 따라 대한민국에 주둔하고 있는 미합중국 군대의 장교 중 제1호에 따른 장교에 상응하는 계급의 장교로서 주한미군사령관이 지명하는 사람 1명
 3. 항공에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 국토교통부장관이 위촉하는 사람
 - ④ 제3항제3호에 따른 위원의 임기는 2년으로 한다.

제11조(위원회의 기능) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 법 제78조제1항 각 호에 따른 관제공역(空域), 비관제공역, 통제공역 및 주의공역의 설정·조정 및 관리에 관한 사항
2. 항공기의 비행 및 항공교통관제에 관한 중요한 절차와 규정의 제정 및 개정에 관한 사항
3. 공역의 구조 및 관리에 중대한 영향을 미칠 수 있는 공항시설, 항공교통관제시설 및 항행안전시설의 신설·변경 및 폐쇄에 관한 사항
4. 그 밖에 항공기가 공역과 공항시설, 항공교통관제시설 및 항행안전시설을 안전하고 효율적으로 이용하는 방안에 관한 사항

제12조(위원의 제척·기피·회피) ① 위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회의 심의·의결에서 제척(除斥)된다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(당사자가 법인·단체 등인 경우에는 그 임원을 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다)가 되거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
 2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
 3. 위원이 해당 사건에 대하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정을 한 경우
 4. 위원이나 위원이 속한 법인이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우
- ② 해당 안건의 당사자는 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 이를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.
- ③ 위원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피(回避)하여야 한다.

제13조(위원의 해임 및 해촉) 국토교통부장관은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉(解囑)할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 제12조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 아니한 경우
5. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

제14조(위원장의 직무) ① 위원장은 위원회를 대표하며, 위원회의 업무를 총괄한다.

- ② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 부위원장이 그 직무를 대행하며, 위원장과 부위원장이 모두 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제15조(회의) ① 위원장은 위원회의 회의를 소집하고, 그 의장이 된다.

② 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.<개정 2023. 10. 10.>

제16조(간사) ① 위원회에 위원회의 사무를 처리할 간사 1명을 둔다.

② 간사는 국토교통부 소속 공무원 중에서 국토교통부장관이 지명한다.

제17조(운영세칙) 이 영에 규정한 것 외에 위원회의 운영에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제18조(항공교통안전의 협조 요청에 관한 사항) ① 국토교통부장관은 법 제81조제1항에 따라 항공교통의 안전을 확보하기 위하여 군 기관, 항공기상에 관한 정보를 제공하는 행정기관의 장 등에게 협조를 요청할 수 있다.

② 제1항에 따른 협조 요청의 방법 및 세부 사항은 국토교통부령으로 정한다.

제18조의2(항공교통데이터시스템 운영의 위탁) 국토교통부장관은 법 제83조의3제3항에 따라 같은 조 제1항에 따른 항공교통데이터시스템의 운영을 「항공안전기술원법」에 따른 항공안전기술원에 위탁한다.

[본조신설 2023. 10. 10.]

제19조(항공교통업무증명을 받은 자에 대한 위반행위의 종류별 과징금의 금액 등) ① 법 제87조제1항에 따라 과징금을 부과하는 위반행위의 종류와 위반 정도 등에 따른 과징금의 금액은 별표 2와 같다.

② 과징금의 부과·납부 및 독촉·징수에 관하여는 제6조 및 제7조를 준용한다.

제20조(항공기 수색·구조 지원계획의 내용 등) ① 법 제88조에 따른 항공기 수색·구조 지원에 관한 계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 수색·구조 지원체계의 구성 및 운영에 관한 사항
2. 국방부장관, 국토교통부장관 및 주한미군사령관의 관할 공역에서의 역할
3. 그 밖에 항공기 수색 또는 인명구조를 위하여 필요한 사항

② 제1항에 따른 항공기 수색·구조 지원에 관한 계획의 수립 및 시행에 필요한 세부사항은 국토교통부장관이 관계 행정기관의 장과 협의하여 정한다.

제20조의2(항공정보 및 항공지도의 무상 제공) 법 제89조제3항 단서에서 “관계 행정기관 등 대통령령으로 정하는 기관”이란 다음 각 호의 기관을 말한다.

1. 외교부
2. 경찰청
3. 소방청
4. 산림청
5. 기상청
6. 해양경찰청
7. 외국정부 또는 국제기구
8. 그 밖에 국토교통부장관이 항공정보 및 항공지도를 무상으로 이용하게 할 필요가 있다고 인정하여 고시하는 기관

[본조신설 2023. 10. 10.]

제21조(항공운송사업자 등에 대한 위반행위의 종류별 과징금의 금액 등) ① 법 제92조제1항 및 제95조제4항에 따라 과징금을 부과하는 위반행위의 종류와 위반 정도 등에 따른 과징금의 금액은 별표 3과 같다.

② 과징금의 부과·납부 및 독촉·징수에 관하여는 제6조 및 제7조를 준용한다.

제22조(정비조직인증을 받은 자에 대한 위반행위의 종류별 과징금의 금액 등) ① 법 제99조제1항에 따라 과징금을 부과하는 위반행위의 종류와 위반 정도 등에 따른 과징금의 금액은 별표 4와 같다.

② 과징금의 부과·납부 및 독촉·징수에 관하여는 제6조 및 제7조를 준용한다.

제23조(경량항공기의 이륙·착륙 장소 외에서의 이륙·착륙 허가 등) ① 법 제118조제1항 단서에 따라 안전과 관련한 비상상황 등 불가피한 사유가 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다. <개정 2019. 8. 27.>

1. 경량항공기의 비행 중 계기 고장, 연료 부족 등의 비상상황이 발생하여 신속하게 착륙하여야 하는 경우
2. 항공기의 운항 등으로 비행장 및 이착륙장을 사용할 수 없는 경우
3. 경량항공기가 이륙·착륙하려는 장소 주변 30킬로미터 이내에 비행장 또는 이착륙장이 없는 경우

② 제1항제1호에 해당하여 법 제118조제1항 단서에 따라 착륙의 허가를 받으려는 자는 무선통신 등을 사용하여 국토교통부장관에게 착륙 허가를 신청하여야 한다. 이 경우 국토교통부장관은 특별한 사유가 없으면 허가하여야 한다.

③ 제1항제2호 또는 제3호에 해당하여 법 제118조제1항 단서에 따라 이륙 또는 착륙의 허가를 받으려는 자는 국토교통부령으로 정하는 허가신청서를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. 이 경우 국토교통부장관은 그 내용을 검토하여 안전에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 6개월 이내의 기간을 정하여 허가하여야 한다.

제24조(신고를 필요로 하지 않는 초경량비행장치의 범위) 법 제122조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 초경량비행장치”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 「항공사업법」에 따른 항공기대여업·항공레저스포츠사업 또는 초경량비행장치사용사업에 사용되지 아니하는 것을 말한다. <개정 2020. 5. 26., 2020. 12. 10.>

1. 행글라이더, 패러글라이더 등 동력을 이용하지 아니하는 비행장치
2. 기구류(사람이 탑승하는 것은 제외한다)
3. 계류식(繫留式) 무인비행장치
4. 낙하산류
5. 무인동력비행장치 중에서 최대이륙중량이 2킬로그램 이하인 것
6. 무인비행선 중에서 연료의 무게를 제외한 자체무게가 12킬로그램 이하이고, 길이가 7미터 이하인 것
7. 연구기관 등이 시험·조사·연구 또는 개발을 위하여 제작한 초경량비행장치
8. 제작자 등이 판매를 목적으로 제작하였으나 판매되지 아니한 것으로서 비행에 사용되지 아니하는 초경량비행장치
9. 군사목적으로 사용되는 초경량비행장치

[제목개정 2020. 12. 10.]

제25조(초경량비행장치 비행승인 제외 범위) 법 제127조제2항 단서에서 “비행장 및 이착륙장의 주변 등 대통령령으로 정하는 제한된 범위”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 범위를 말한다.

1. 비행장(군 비행장은 제외한다)의 중심으로부터 반지름 3킬로미터 이내의 지역의 고도 500피트 이내의 범위(해당 비행장에서 법 제83조에 따른 항공교통업무를 수행하는 자와 사전에 협의가 된 경우에 한정한다)
2. 이착륙장의 중심으로부터 반지름 3킬로미터 이내의 지역의 고도 500피트 이내의 범위(해당 이착륙장을 관리하는 자와 사전에 협의가 된 경우에 한정한다)

제25조의2(무인비행장치의 적용특례) 법 제131조의2제2항에서 “대통령령으로 정하는 공공기관”이란 다음 각 호의 공공기관을 말한다. <개정 2020. 9. 10., 2020. 12. 1., 2020. 12. 8., 2021. 3. 30., 2024. 7. 23., 2025. 2. 7.>

1. 「한국국토정보공사법」에 따른 한국국토정보공사
2. 「국립공원공단법」에 따른 국립공원공단
3. 「한국도로교통공단법」에 따른 한국도로교통공단
4. 「산림복지진흥에 관한 법률」 제49조에 따른 한국산림복지진흥원
5. 「국토안전관리원법」에 따른 국토안전관리원
6. 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제29조의2에 따른 한국임업진흥원

7. 「전기안전관리법」 제30조에 따른 한국전기안전공사
 8. 「한국가스공사법」에 따른 한국가스공사
 9. 「한국부동산원법」에 따른 한국부동산원
 10. 「한국교통안전공단법」에 따른 한국교통안전공단
 11. 「한국도로공사법」에 따른 한국도로공사
 12. 「한국산업안전보건공단법」에 따른 한국산업안전보건공단
 13. 「한국수자원공사법」에 따른 한국수자원공사
 14. 「한국원자력안전기술원법」에 따른 한국원자력안전기술원
 15. 「한국전력공사법」에 따른 한국전력공사 및 한국전력공사가 출자하여 설립한 발전자회사
 16. 「한국철도공사법」에 따른 한국철도공사
 17. 「국가철도공단법」에 따른 국가철도공단
 18. 「한국토지주택공사법」에 따른 한국토지주택공사
 19. 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단
 20. 「한국해양과학기술원법」에 따른 한국해양과학기술원
 21. 「항만공사법」에 따른 항만공사
 22. 「해양환경관리법」 제96조에 따른 해양환경공단
 23. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 중 무인비행장치를 공공목적으로 긴급히 비행할 필요가 있다고 국토교통부장관이 인정하여 고시하는 공공기관
- [본조신설 2020. 5. 26.]

제26조(권한 및 업무의 위임·위탁) ① 국토교통부장관은 법 제135조제1항에 따라 다음 각 호의 권한을 지방항공청장에게 위임한다. <개정 2018. 6. 19., 2019. 8. 27., 2020. 2. 25., 2020. 5. 26., 2020. 12. 10., 2021. 6. 8., 2021. 11. 16., 2022. 6. 7., 2022. 12. 20., 2024. 9. 19., 2025. 5. 20., 2025. 11. 25.>

1. 법 제23조제3항제1호에 따른 표준감항증명. 다만, 다음 각 목의 표준감항증명은 제외한다.
 - 가. 법 제20조제2항제1호에 따른 형식증명을 받은 항공기에 대한 최초의 표준감항증명
 - 나. 법 제22조에 따른 제작증명을 받아 제작한 항공기에 대한 최초의 표준감항증명
2. 다음 각 목에 해당하는 항공기에 대한 법 제23조제3항제2호에 따른 특별감항증명. 다만, 법 제20조제2항제2호에 따른 제한형식증명을 받은 항공기에 대한 최초의 특별감항증명은 제외한다.
 - 가. 항공기를 제작·정비·수리 또는 개조 후 시험비행을 하는 항공기
 - 나. 항공기의 정비·수리 또는 개조(이하 "정비등"이라 한다)를 위한 장소까지 승객·화물을 싣지 않고 비행하는 항공기
 - 다. 항공기를 수입하거나 수출하기 위해 승객·화물을 싣지 않고 비행하는 항공기
 - 라. 재난·재해 등으로 인한 수색·구조에 사용하는 항공기
 - 마. 산불 진화 및 예방에 사용하는 항공기
 - 바. 응급환자의 수송 등 구조·구급활동에 사용하는 항공기
 - 사. 씨앗 파종, 농약 살포 또는 어군(魚群) 탐지 등 농수산업에 사용하는 항공기
 - 아. 기상관측 또는 기상조절 실험 등에 사용되는 항공기
 - 자. 건설자재 등을 외부에 매달고 운반하는 데 사용하는 헬리콥터
 - 차. 해양오염 관측 및 해양 방제에 사용하는 항공기
 - 카. 산림, 관로(管路), 전선(電線) 등의 순찰 또는 관측에 사용하는 항공기
3. 법 제23조제4항에 따른 항공기의 설계, 제작과정, 완성 후의 상태와 비행성능의 검사 및 운용한계(運用限界)의 지정(제1호 및 제2호에 따라 지방항공청장에게 권한이 위임된 표준감항증명 또는 특별감항증명의 대상이 되는 항공기만 해당한다)

4. 법 제23조제5항 단서에 따른 감항증명의 유효기간 연장
- 4의2. 법 제23조제6항에 따른 감항증명서의 발급(제1호 및 제2호에 따라 지방항공청장에게 권한이 위임된 표준감항증명 또는 특별감항증명의 대상이 되는 항공기만 해당한다)
5. 법 제23조제7항에 따른 감항증명의 취소 및 효력정지명령(지방항공청장에게 권한이 위임된 감항증명에 관한 감항증명의 취소 및 효력 정지만 해당한다)
6. 법 제23조제9항에 따른 항공기의 감항성 유지 여부에 대한 수시검사
7. 법 제24조에 따른 항공기등(항공기, 발동기 및 프로펠러를 말한다. 이하 같다), 장비품 또는 부품의 감항승인, 감항승인의 취소 및 효력정지명령. 다만, 다음 각 목의 감항승인과 그 감항승인의 취소 및 효력정지명령은 제외한다.
 - 가. 삭제 <2023. 10. 10.>
 - 나. 삭제 <2023. 10. 10.>
 - 다. 법 제27조에 따른 기술표준품형식승인을 받은 기술표준품에 대한 최초의 감항승인
 - 라. 법 제28조에 따른 부품등제작자증명을 받아 제작한 장비품 또는 부품에 대한 최초의 감항승인
8. 법 제25조에 따른 소음기준적합증명, 소음기준적합증명의 취소 및 효력정지명령. 다만, 다음 각 목의 소음기준적합증명과 그 소음기준적합증명의 취소 및 효력정지명령은 제외한다.
 - 가. 법 제20조에 따른 형식증명 또는 제한형식증명을 받은 항공기에 대한 최초의 소음기준적합증명
 - 나. 법 제22조에 따른 제작증명을 받아 제작한 항공기에 대한 최초의 소음기준적합증명
9. 법 제30조에 따른 수리·개조승인
- 9의2. 법 제33조제2항에 따른 고장 등 보고(국제항공운송사업자의 보고는 제외한다)의 접수
10. 법 제36조제3항제2호에 따른 시험비행 등에 대한 허가
- 10의2. 법 제38조의2제1항에 따른 자격증명의 한정을 받은 전문항공교통관제사(지방항공청에 소속된 전문항공교통관제사로 한정한다)에 대한 기량 심사
11. 법 제39조의2와 관련된 다음 각 목의 권한
 - 가. 법 제39조의2제1항 및 제2항에 따른 모의비행훈련장치의 지정·변경지정·유효기간 연장 신청서의 접수 및 검사
 - 나. 법 제39조의2제3항에 따른 모의비행훈련장치 지정서의 발급
 - 다. 법 제39조의2제4항 단서에 따른 모의비행훈련장치의 유효기간 연장
 - 라. 법 제39조의2제5항에 따른 모의비행훈련장치의 지정 취소 및 효력 정지 명령
12. 법 제41조에 따른 운항승무원(국제항공운송사업자에 소속된 운항승무원은 제외한다), 항공교통관제사 및 전문항공교통관제사(지방항공청에 소속된 항공교통관제사 및 전문항공교통관제사로 한정한다)에 대한 항공신체검사 명령
- 12의2. 법 제41조의2제1항에 따른 항공교통관제사(지방항공청에 소속된 항공교통관제사로 한정한다)에 대한 건강증진활동계획의 수립·시행
13. 법 제43조제1항에 따른 자격증명등의 취소 또는 효력정지명령 및 같은 조 제3항에 따른 항공신체검사증명의 취소 또는 효력정지명령(국제항공운송사업자에 소속된 항공종사자와 지방항공청에 소속된 항공교통관제사·전문항공교통관제사에 대한 자격증명등 및 항공신체검사증명의 취소 또는 효력정지명령은 제외한다)
14. 법 제46조제1항제2호에 따른 항공기 조종연습을 위한 허가
15. 법 제47조에 따른 항공교통관제연습 허가(지방항공청장의 관할구역에서만 해당한다)
- 15의2. 삭제 <2025. 11. 25.>
- 15의3. 삭제 <2025. 11. 25.>
- 15의4. 삭제 <2025. 11. 25.>
16. 법 제56조제2항에 따른 피로위험관리시스템 승인 및 변경승인(국제항공운송사업자에 대한 피로위험관리시스템 승인 및 변경승인은 제외한다)

17. 법 제57조제3항 및 제4항에 따른 주류등(「주세법」에 따른 주류, 「마약류 관리에 관한 법률」에 따른 마약류 또는 「화학물질관리법」 제22조제1항에 따른 환각물질 등을 말한다. 이하 같다)의 섭취 및 사용 여부의 측정(지방항공청에 소속된 항공교통관제사 및 전문항공교통관제사에 대한 측정은 제외한다)
18. 법 제58조제2항제2호·제4호(국제항공운송사업자는 제외한다) 및 제5호에 해당하는 자에 대한 항공안전관리시스템의 승인 및 변경승인
- 18의2. 법 제58조제3항에 따른 항공안전관리시스템의 구축·운용(지방항공청장의 관할구역에서만 해당한다)
19. 법 제59조제1항 본문에 따른 의무보고 대상 항공안전장애(이하 이 호에서 “의무보고 대상 항공안전장애”라 한다)의 접수 및 법 제60조제1항에 따른 사실조사. 다만, 다음 각 목의 의무보고 대상 항공안전장애는 제외한다.
 - 가. 법 제83조에 따라 항공교통업무를 제공하는 자와 관련된 의무보고 대상 항공안전장애
 - 나. 국제항공운송사업자와 관련된 의무보고 대상 항공안전장애(지상운항 중 발생하는 의무보고 대상 항공안전장애 중 국토교통부령으로 정하는 의무보고 대상 항공안전장애는 제외한다)
20. 법 제62조제5항 및 제6항에 따른 기장 또는 항공기의 소유자등의 보고(국제항공운송사업자와 그에 소속된 기장의 보고는 제외한다)의 접수
- 20의2. 법 제63조에 따른 기장 등의 운항자격에 관한 권한 중 헬리콥터의 기장 또는 기장 외의 조종사의 운항자격에 관한 다음 각 목의 권한
 - 가. 법 제63조제1항에 따른 자격인정 및 같은 조 제2항에 따른 심사
 - 나. 법 제63조제3항에 따른 자격인정의 취소
 - 다. 법 제63조제4항에 따른 항공운송사업자 또는 항공기사용사업자의 지정
 - 라. 법 제63조제6항에 따른 기장 또는 기장 외의 조종사에 대한 같은 조 제2항에 따른 심사
21. 법 제66조제1항제1호에 따른 항공기(「항공사업법」 제2조제11호에 따른 국제항공운송사업에 사용되는 항공기는 제외한다)의 이륙·착륙 허가
22. 법 제68조 각 호 외의 부분 단서에 따른 비행 또는 행위에 대한 허가. 다만, 다음 각 목에 따른 허가는 제외한다.
 - 가. 법 제68조제5호에 따른 무인항공기(두 나라 이상을 비행하는 무인항공기로서 대한민국 밖에서 이륙하여 대한민국에 착륙하지 않고 대한민국 내를 운항하여 대한민국 밖에 착륙하는 무인항공기만 해당한다)의 비행에 대한 허가
 - 나. 제3항제1호 및 제11항제1호에 따른 허가
23. 법 제69조에 따른 긴급항공기의 지정 및 지정취소
24. 법 제74조에 따른 비행기(「항공사업법」 제2조제11호에 따른 국제항공운송사업에 사용되는 비행기는 제외한다)의 회항시간 연장운항의 승인
25. 법 제75조제1항 각 호에 따른 공역에서의 항공기(「항공사업법」 제2조제11호에 따른 국제항공운송사업에 사용되는 항공기는 제외한다)의 운항승인
- 25의2. 법 제78조제3항에 따른 계기비행절차(법 제78조제1항 및 제2항에 따라 지정·공고된 공역을 사용하는 항공기의 표준 출발·도착 절차, 접근 절차 및 항공로 등을 말한다. 이하 같다)의 설정·공고(지방항공청장의 관할구역에서만 해당하며, 항공로의 설정·공고는 제외한다)
26. 법 제79조제2항 단서에 따른 통제공역에서의 비행허가(지방항공청장의 관할구역에서만 해당한다)
27. 법 제81조에 따른 항공교통의 안전을 확보하기 위한 관계 행정기관의 장과의 협조(지방항공청장에게 권한이 위임된 사항에 관한 관계 행정기관의 장과의 협조만 해당한다)
28. 법 제83조제1항에 따른 항공교통관제 업무의 제공, 같은 조 제2항에 따른 항공기 또는 경량항공기의 운항과 관련된 조언 및 정보의 제공, 같은 조 제3항에 따른 수색·구조를 필요로 하는 항공기 또는 경량항공기에 관한 정보의 제공(지방항공청장의 관할구역에서만 해당한다) 및 같은 조 제4항에 따른 전문항공교통관제사(지방항공청에 소속된 전문항공교통관제사로 한정한다)의 양성 및 기량 유지에 필요한 교육훈련의 실시
29. 법 제84조제1항에 따른 항공기의 이동·이륙·착륙의 순서 및 시기와 비행의 방법에 대한 지시 및 같은 조 제2항에 따른 비행장 또는 공항 이동지역에서의 지시(지방항공청장의 관할구역에서만 해당한다)

30. 법 제89조제1항에 따른 항공정보의 제공(지방항공청장의 관할구역에서만 해당하며, 간행물 형태로 제공하는 것은 제외한다)
31. 법 제90조제1항부터 제3항까지 및 제5항(법 제96조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 운항증명, 운영기준·운항증명서의 발급, 운영기준의 변경 및 안전운항체계 변경검사(국제항공운송사업자에 대한 운항증명, 운영기준·운항증명서의 발급, 운영기준의 변경 및 안전운항체계 변경검사는 제외한다)
32. 법 제90조제6항(법 제96조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 안전운항체계 유지에 대한 정기검사 또는 수시검사(국제항공운송사업자에 대한 정기검사 또는 수시검사는 제외한다)
33. 법 제90조제7항 및 제8항(법 제96조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 항공기 또는 노선의 운항정지명령, 항공종사자의 업무정지명령 및 그 처분의 취소(국제항공운송사업자에 대한 운항정지명령, 업무정지명령 및 그 처분의 취소는 제외한다)
- 33의2. 법 제90조제9항 및 제10항(법 제96조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 운항증명의 효력정지명령 및 그 효력정지의 해제명령(국제항공운송사업자에 대한 운항증명의 효력정지명령 및 그 효력정지의 해제명령은 제외한다)
34. 법 제91조제1항에 따른 항공운송사업자(국제항공운송사업자는 제외한다)에 대한 운항증명의 취소 및 항공기의 운항정지명령
35. 법 제92조에 따른 항공운송사업자(국제항공운송사업자는 제외한다)에 대한 과징금의 부과 및 징수
36. 법 제93조(법 제96조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 운항규정 및 정비규정의 인가, 변경신고의 수리 및 변경인가(국제항공운송사업자의 운항규정 및 정비규정의 인가, 변경신고의 수리 및 변경인가는 제외한다)
37. 법 제94조(법 제96조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 안전개선명령(지방항공청장에게 권한이 위임된 사항에 관한 안전개선명령만 해당한다)
38. 법 제95조제1항 및 제2항에 따른 항공기사용사업자에 대한 운항증명의 취소 및 항공기의 운항정지명령
39. 법 제95조제4항에 따른 항공기사용사업자에 대한 과징금의 부과 및 징수
40. 법 제97조에 따른 정비조직인증 및 세부 운영기준·정비조직인증서의 발급
41. 법 제98조에 따른 정비조직인증의 취소 또는 효력정지명령
42. 법 제99조에 따른 정비조직인증을 받은 자에 대한 과징금의 부과 및 징수
43. 법 제100조제1항제1호 및 제2호에 따른 외국항공기(미수교 국가 국적의 항공기는 제외한다)의 항행허가
44. 법 제101조 단서에 따른 외국항공기의 국내 사용 허가
- 44의2. 법 제106조제1항에 따라 준용되는 법 제57조제3항·제4항에 따른 주류등의 섭취 및 사용 여부의 측정
45. 법 제114조제1항에 따른 경량항공기 조종사 자격증명등의 취소 또는 효력정지명령 및 같은 조 제2항(법 제116조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 항공신체검사증명의 취소 또는 효력정지명령
46. 법 제116조제1항 및 제4항에 따른 경량항공기 조종연습을 위한 허가 및 조종연습허가서의 발급
- 46의2. 법 제117조제1항에 따른 경량항공기 전문교육기관의 지정 및 같은 조 제4항에 따른 경량항공기 전문교육기관 지정의 취소
47. 법 제118조제1항 단서에 따른 경량항공기의 이륙·착륙의 허가
48. 법 제120조제2항에 따른 경량항공기 조종사 또는 경량항공기소유자등의 경량항공기사고 보고의 접수
49. 경량항공기에 대하여 준용되는 다음 각 목의 권한
 - 가. 법 제121조제2항에 따라 준용되는 법 제57조제3항 및 제4항에 따른 주류등의 섭취 및 사용 여부의 측정
 - 나. 법 제121조제4항에 따라 준용되는 법 제79조제2항 단서에 따른 통제구역에서의 비행허가(지방항공청장의 관할구역에서만 해당한다)
 - 다. 법 제121조제5항에 따라 준용되는 법 제84조제1항에 따른 경량항공기의 이동·이륙·착륙의 순서 및 시기와 비행의 방법에 대한 지시 및 같은 조 제2항에 따른 비행장 또는 공항 이동지역에서의 지시(지방항공청장의 관할구역에서만 해당한다)
50. 삭제 <2020. 12. 10.>

51. 삭제 <2020. 12. 10.>
52. 법 제125조제5항에 따른 초경량비행장치 조종자 증명의 취소 또는 효력정지명령
53. 법 제127조제2항에 따른 초경량비행장치 비행제한구역에서의 비행승인(지방항공청장의 관할구역에서만 해당한다)
- 53의2. 법 제127조제3항에 따른 비행승인
54. 법 제129조제2항 단서에 따른 무인자유기구 비행허가
55. 법 제129조제3항에 따른 초경량비행장치 조종자 또는 초경량비행장치소유자등의 초경량비행장치사고 보고의 접수
- 55의2. 법 제129조제5항 전단에 따른 승인, 같은 항 후단에 따른 검사 및 같은 조 제6항에 따른 비행승인 신청의 접수
56. 삭제 <2022. 6. 7.>
57. 법 제131조에 따라 준용되는 법 제57조제3항 및 제4항에 따른 주류등의 섭취 및 사용 여부의 측정
58. 법 제132조와 관련된 다음 각 목에 해당하는 권한(지방항공청장에게 권한이 위임된 사항에 관한 권한만 해당한다)
 - 가. 법 제132조제1항에 따른 업무에 관한 보고 또는 서류제출 명령
 - 나. 법 제132조제2항에 따른 검사·질문, 전문가의 위촉 및 자문의 요청
 - 다. 법 제132조제3항에 따른 안전성검사
 - 라. 법 제132조제8항에 따른 항공기·경량항공기·초경량비행장치의 운항 또는 항행안전시설의 운용의 일시 정지 명령
 - 마. 법 제132조제8항에 따른 항공종사자, 초경량비행장치 조종자 또는 항행안전시설을 관리하는 자의 업무의 일시 정지 명령
 - 바. 법 제132조제9항에 따른 시정조치 등의 명령
59. 법 제134조에 따른 청문의 실시(지방항공청장에게 권한이 위임된 사항에 관한 청문의 실시만 해당한다)
60. 법 제166조에 따른 과태료의 부과·징수(지방항공청장에게 권한이 위임된 사항에 관한 과태료의 부과·징수만 해당한다)
- ② 국토교통부장관은 법 제135조제1항에 따라 다음 각 호의 권한을 항공교통본부장에게 위임한다.<개정 2019. 8. 27., 2020. 12. 10., 2022. 12. 20., 2023. 10. 10., 2024. 9. 19., 2025. 11. 25.>
 1. 법 제38조의2제1항에 따른 자격증명의 한정을 받은 전문항공교통관제사(항공교통본부에 소속된 전문항공교통관제사로 한정한다)에 대한 기량 심사
 - 1의2. 법 제41조에 따른 항공교통본부에 소속된 항공교통관제사 및 전문항공교통관제사에 대한 항공신체검사명령
 - 1의3. 법 제41조의2제1항에 따른 항공교통관제사(항공교통본부에 소속된 항공교통관제사로 한정한다)에 대한 건강 증진활동계획의 수립·시행
 2. 법 제47조에 따른 항공교통관제연습 허가(항공교통본부장의 관할구역에서만 해당한다)
 - 2의2. 법 제58조제3항에 따른 항공안전관리시스템의 구축·운용(항공교통본부장의 관할구역에서만 해당한다)
 3. 법 제68조 각 호 외의 부분 단서에 따른 비행 또는 행위에 대한 허가[법 제68조제5호에 따른 무인항공기(두 나라 이상을 비행하는 무인항공기로서 대한민국 밖에서 이륙하여 대한민국에 착륙하지 아니하고 대한민국 내를 운항하여 대한민국 밖에 착륙하는 무인항공기만 해당한다)의 비행에 대한 허가에 한정한다]
 - 3의2. 법 제78조제3항에 따른 다음 각 목의 계기비행절차 설정·공고
 - 가. 항공로
 - 나. 항공교통본부장 관할구역에서의 계기비행절차
 - 3의3. 법 제79조제2항 단서에 따른 통제구역에서의 비행허가(항공교통본부장의 관할구역에서만 해당한다)
 4. 법 제81조에 따른 항공교통의 안전을 확보하기 위한 관계 행정기관의 장과의 협조(항공교통본부장에게 권한이 위임된 사항에 관한 관계 행정기관의 장과의 협조만 해당한다)

5. 법 제83조제1항에 따른 항공교통관제 업무의 제공, 같은 조 제2항에 따른 항공기 또는 경량항공기의 운항과 관련된 조연 및 정보의 제공, 같은 조 제3항에 따른 수색·구조를 필요로 하는 항공기 또는 경량항공기에 관한 정보의 제공(항공교통본부장의 관할구역에서만 해당한다) 및 같은 조 제4항에 따른 전문항공교통관제사(항공교통본부에 소속된 전문항공교통관제사로 한정한다)의 양성 및 기량 유지에 필요한 교육훈련의 실시
- 5의2. 법 제83조의2제1항에 따른 항공교통흐름 관리
6. 법 제84조제1항에 따른 항공기의 이동·이륙·착륙의 순서 및 시기와 비행의 방법에 대한 지시 및 같은 조 제2항에 따른 비행장 또는 공항 이동지역에서의 지시(항공교통본부장의 관할구역에서만 해당한다)
- 6의2. 법 제88조에 따른 수색·구조 지원계획의 수립·시행
7. 법 제89조제1항에 따른 항공정보의 제공(항공교통본부장의 관할구역에서만 해당한다)
8. 법 제89조제2항에 따른 항공지도의 발간
9. 법 제100조제1항제3호에 따른 외국항공기의 항행허가
10. 경량항공기에 대하여 준용되는 다음 각 목의 권한(항공교통본부장의 관할구역에서만 해당한다)
 - 가. 법 제121조제4항에 따라 준용되는 법 제79조제2항 단서에 따른 통제구역에서의 비행허가
 - 나. 법 제121조제5항에 따라 준용되는 법 제84조제1항에 따른 항공기의 이동·이륙·착륙의 순서 및 시기와 비행의 방법에 대한 지시
 - 다. 법 제121조제5항에 따라 준용되는 법 제84조제2항에 따른 비행장 또는 공항 이동지역에서의 지시
11. 법 제132조와 관련된 다음 각 목에 해당하는 권한(항공교통본부장에게 권한이 위임된 사항에 관한 권한만 해당한다)
 - 가. 법 제132조제1항에 따른 업무에 관한 보고 또는 서류제출 명령
 - 나. 법 제132조제2항에 따른 검사·질문, 전문가의 위촉 및 자문의 요청
 - 다. 법 제132조제8항에 따른 항공기·경량항공기·초경량비행장치의 운항 또는 항행안전시설의 운용의 일시 정지 명령
 - 라. 법 제132조제8항에 따른 항공종사자, 초경량비행장치 조종자 또는 항행안전시설을 관리하는 자의 업무의 일시 정지 명령
 - 마. 법 제132조제9항에 따른 시정조치 등의 명령
12. 법 제166조에 따른 과태료의 부과·징수(항공교통본부장에게 권한이 위임된 사항에 관한 과태료의 부과·징수만 해당한다)
- ③ 국토교통부장관은 법 제135조제1항에 따라 다음 각 호의 권한(국방부장관의 관할구역에서의 권한만 해당한다)을 국방부장관에게 위탁한다.<신설 2024. 9. 19.>
 1. 법 제68조 각 호 외의 부분 단서에 따른 같은 조 제1호부터 제3호까지 및 제5호의 행위에 대한 허가(두 나라 이상을 비행하는 무인항공기로서 대한민국 밖에서 이륙하여 대한민국에 착륙하지 않고 대한민국 내를 운항하여 대한민국 밖에 착륙하는 무인항공기의 비행 허가는 제외한다)
 2. 법 제78조제3항에 따른 계기비행절차의 설정·공고(항공로의 설정·공고는 제외한다)
 3. 법 제79조제2항 단서에 따른 통제구역에서의 비행허가
 4. 법 제83조제1항에 따른 항공교통관제 업무의 제공
 5. 법 제84조제1항에 따른 항공기의 이동·이륙·착륙의 순서 및 시기와 비행의 방법에 대한 지시
 6. 법 제84조제2항에 따른 비행장 또는 공항 이동지역에서의 지시
 7. 법 제89조제1항에 따른 항공정보의 제공
 8. 경량항공기 대하여 준용되는 다음 각 목의 권한
 - 가. 법 제121조제4항에 따라 준용되는 법 제79조제2항 단서에 따른 통제구역에서의 비행허가
 - 나. 법 제121조제5항에 따라 준용되는 법 제84조제1항에 따른 항공기의 이동·이륙·착륙의 순서 및 시기와 비행의 방법에 대한 지시
 - 다. 법 제121조제5항에 따라 준용되는 법 제84조제2항에 따른 비행장 또는 공항 이동지역에서의 지시

9. 법 제127조제2항에 따른 초경량비행장치 비행제한구역에서의 비행승인

④ 국토교통부장관은 법 제135조제2항에 따라 다음 각 호에 따른 증명 또는 승인을 위한 검사에 관한 업무를 국토교통부령으로 정하는 기술인력, 시설 및 장비 등을 확보한 비영리법인 중에서 국토교통부장관이 지정하여 고시하는 전문검사기관에 위탁한다.<개정 2018. 6. 19., 2020. 12. 10., 2023. 10. 10., 2024. 9. 19.>

1. 법 제20조에 따른 형식증명 또는 제한형식증명을 위한 검사업무 및 부가형식증명을 위한 검사업무
2. 법 제21조에 따른 형식증명승인을 위한 검사업무 및 부가형식증명승인을 위한 검사업무
3. 법 제22조에 따른 제작증명을 위한 검사업무
4. 다음 각 목에 해당하는 항공기에 대한 법 제23조제3항 각 호에 따른 감항증명(최초의 감항증명만 해당한다)을 위한 검사업무

- 가. 법 제20조에 따른 형식증명 또는 제한형식증명을 받은 항공기
- 나. 법 제22조에 따른 제작증명을 받아 제작한 항공기
- 다. 항공기 제작자 및 항공기 관련 연구기관 등이 연구·개발 중인 항공기
- 라. 판매·홍보·전시·시장조사 등에 활용하는 항공기
- 마. 조종사 양성을 위하여 조종연습에 사용하는 항공기

5. 다음 각 목에 해당하는 장비품 또는 부품에 대한 법 제24조에 따른 최초의 감항승인을 위한 검사업무

- 가. 삭제 <2023. 10. 10.>
- 나. 삭제 <2023. 10. 10.>
- 다. 법 제27조에 따른 기술표준품형식승인을 받은 기술표준품
- 라. 법 제28조에 따른 부품등제작자증명을 받아 제작한 장비품 또는 부품

6. 법 제27조에 따른 기술표준품형식승인을 위한 검사업무

7. 법 제28조에 따른 부품등제작자증명을 위한 검사업무

⑤ 국토교통부장관은 법 제135조제3항에 따라 법 제30조에 따른 수리·개조승인에 관한 권한 중 중앙행정기관이 소유하거나 임차한 국가기관등항공기의 수리·개조승인에 관한 권한을 해당 중앙행정기관의 장에게 위탁한다.<개정 2024. 9. 19.>

⑥ 국토교통부장관은 법 제135조제5항에 따라 다음 각 호의 업무를 「한국교통안전공단법」에 따른 한국교통안전공단(이하 “한국교통안전공단”이라 한다)에 위탁한다.<개정 2017. 11. 7., 2018. 4. 24., 2019. 2. 8., 2020. 5. 26., 2020. 12. 10., 2021. 11. 16., 2022. 6. 7., 2024. 7. 9.>

1. 법 제38조에 따른 자격증명 시험업무 및 자격증명 한정심사업무와 항공종사자 자격증명서의 발급에 관한 업무
2. 법 제44조에 따른 계기비행증명업무 및 조종교육증명업무와 증명서의 발급에 관한 업무
3. 법 제45조제3항에 따른 항공영어구술능력증명서의 발급에 관한 업무
4. 법 제48조제9항 및 제10항에 따른 항공교육훈련통합관리시스템에 관한 업무
5. 법 제61조에 따른 항공안전 자율보고의 접수·분석 및 전파에 관한 업무
6. 법 제112조제1항에 따른 경량항공기 조종사 자격증명 시험업무
- 6의2. 법 제112조제2항에 따른 경량항공기 조종사 자격증명 한정심사업무
- 6의3. 법 제112조제4항에 따른 경량항공기 조종사 자격증명서의 발급에 관한 업무
7. 법 제115조제1항 및 제2항에 따른 경량항공기 조종교육증명업무와 증명서의 발급 및 경량항공기 조종교육증명을 받은 자에 대한 교육에 관한 업무
- 7의2. 법 제122조에 따른 초경량비행장치 신고의 수리 및 신고번호의 발급에 관한 업무
- 7의3. 법 제123조에 따른 초경량비행장치의 변경신고의 수리, 말소신고의 접수, 말소신고의 최고와 직권말소 및 직권말소의 통보에 관한 업무
8. 법 제125조제1항에 따른 초경량비행장치 조종자 증명에 관한 업무
9. 법 제125조제6항에 따른 실기시험장, 교육장 등 시설의 지정·구축 및 운영에 관한 업무
10. 법 제126조제1항 및 제5항에 따른 초경량비행장치 전문교육기관의 지정 및 지정조건의 충족 및 유지 여부 확인에 관한 업무

11. 법 제126조제7항에 따른 교육·훈련 등 조종자의 육성에 관한 업무
12. 법 제130조에 따른 초경량비행장치사용사업자에 대한 안전개선명령 업무
13. 법 제132조제1항에 따른 항공안전 활동에 관한 업무(초경량비행장치사용사업자로 한정한다)
- ⑦ 국토교통부장관은 법 제135조제6항에 따라 다음 각 호의 업무를 「민법」 제32조에 따라 국토교통부장관의 허가를 받아 설립된 사단법인 한국항공우주의학협회에 위탁한다.<개정 2024. 9. 19.>
1. 법 제40조에 따른 항공신체검사증명에 관한 업무 중 다음 각 목의 업무
 - 가. 항공신체검사증명의 적합성 심사에 관한 업무
 - 나. 항공신체검사증명서의 재발급에 관한 업무
- 1의2. 법 제42조제2항에 따른 항공신체검사증명을 받은 사람의 신체적·정신적 상태의 저하 관련 신고의 접수에 관한 업무
- 1의3. 법 제42조제3항에 따른 항공신체검사증명의 기준에 적합한지 여부의 확인 및 결과 통지에 관한 업무
2. 법 제49조제3항에 따른 항공전문직의 교육에 관한 업무
- ⑧ 국토교통부장관은 법 제135조제7항에 따라 항공영어구술능력증명시험의 실시에 관한 업무를 한국교통안전공단 또는 국토교통부령으로 정하는 인력·시설 등을 갖춘 영어평가 관련 전문기관·단체 중에서 국토교통부장관이 지정하여 고시하는 전문기관·단체에 위탁한다.<개정 2017. 11. 7., 2019. 2. 8., 2019. 8. 27.>
- ⑨ 국토교통부장관은 제8항에 따라 업무를 위탁한 경우에는 위탁받은 기관 및 위탁업무의 내용 등을 관보에 게재하여야 한다.<신설 2017. 11. 7.>
- ⑩ 국토교통부장관은 법 제135조제5항 및 제8항에 따라 다음 각 호의 업무를 「항공안전기술원법」에 따른 항공안전기술원에 위탁한다.<신설 2017. 7. 17., 2017. 11. 7., 2020. 2. 25., 2020. 5. 26., 2020. 12. 10., 2021. 11. 16., 2023. 10. 10., 2024. 7. 9.>
1. 「국제민간항공협약」 및 같은 협약 부속서에서 채택된 표준과 권고되는 방식에 따라 법 제19조·제67조·제70조 및 제77조에 따른 항공기기술기준, 비행규칙, 위험물취급의 절차·방법 및 운항기술기준을 정하기 위한 연구 업무
- 1의2. 법 제23조제9항에 따른 항공기등, 장비품 또는 부품의 정비등에 관한 감항성개선이나 그 밖의 검사·정비등을 명하기 위한 기술검토, 연구·분석 및 관리에 관한 업무
2. 삭제<2020. 2. 25.>
3. 법 제33조에 따라 국토교통부장관에게 보고된 항공기등, 장비품 또는 부품에 발생한 고장, 결함 또는 기능장애에 관한 자료의 연구·분석 업무
4. 법 제58조제1항에 따른 항공안전프로그램의 마련을 위한 항공기사고, 항공기준사고 또는 법 제59조제1항 본문에 따른 의무보고 대상 항공안전장애에 대한 조사결과의 연구·분석 및 관련 자료의 수집·관리에 관한 업무
- 4의2. 법 제59조제1항에 따른 항공안전 의무보고의 분석 및 전파에 관한 업무
- 4의3. 국제민간항공기구(International Civil Aviation Organization) 및 그 밖의 국제기구에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당되는 업무와 관련하여 요구하는 자료 등의 연구·분석 및 관리 등에 관한 업무
 - 가. 법 제78조에 따른 공역 등의 지정 업무
 - 나. 법 제83조에 따른 항공교통업무
 - 다. 법 제84조에 따른 항공교통관제 업무
 - 라. 법 제89조에 따른 항공정보의 제공 및 항공지도 발간 업무
- 4의4. 법 제77조의2제1항에 따른 국가항행계획의 수립·시행에 관한 지원 업무 중 관련 자료의 조사·분석 및 검토
- 4의5. 법 제108조에 따른 경량항공기 시험비행 등 허가 및 안전성인증에 관한 업무
- 4의6. 법 제124조에 따른 초경량비행장치 시험비행 등 허가 및 안전성인증에 관한 업무
5. 법 제129조제5항 후단에 따른 검사에 관한 업무
6. 법 제133조의2제1항에 따른 안전투자자의 공시에 관한 업무로서 국토교통부령으로 정하는 업무
- ⑪ 국토교통부장관은 법 제135조제9항에 따라 다음 각 호의 업무(항공교통업무증명을 받은 자의 관할구역에서의 업무만 해당한다)를 법 제85조제1항에 따라 항공교통업무증명을 받은 자에게 위탁한다.<신설 2024. 9. 19.>

1. 법 제68조 각 호 외의 부분 단서에 따른 같은 조 제1호부터 제3호까지 및 제5호의 행위에 대한 허가에 관한 업무 (두 나라 이상을 비행하는 무인항공기로서 대한민국 밖에서 이륙하여 대한민국에 착륙하지 않고 대한민국 내를 운항하여 대한민국 밖에 착륙하는 무인항공기의 비행 허가에 관한 업무는 제외한다)
 2. 법 제89조제1항에 따른 항공정보의 제공에 관한 업무(간행물 형태로 제공하는 것은 제외한다)
 3. 법 제127조제2항에 따른 초경량비행장치 비행제한구역에서의 초경량비행장치 비행승인에 관한 업무
 - ⑫ 국토교통부장관은 법 제135조제10항에 따라 법 제125조의2에 따른 초경량비행장치 관련 안전교육에 관한 업무를 국토교통부령으로 정하는 인력, 장비 및 시설을 갖춘 기관·단체 중에서 국토교통부장관이 지정하여 고시하는 기관·단체에 위탁한다.<신설 2024. 7. 9., 2024. 9. 19.>
- [제목개정 2021. 6. 8.]

제27조(전문검사기관의 검사규정) ① 제26조제3항에 따라 지정·고시된 전문검사기관(이하 “전문검사기관”이라 한다)은 항공기등, 장비품 또는 부품의 증명 또는 승인을 위한 검사에 필요한 업무규정(이하 “검사규정”이라 한다)을 정하여 국토교통부장관의 인가를 받아야 한다. 인가받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

- ② 제1항에 따른 검사규정에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 증명 또는 승인을 위한 검사업무를 수행하는 기구의 조직 및 인력
 2. 증명 또는 승인을 위한 검사업무를 사람의 업무 범위 및 책임
 3. 증명 또는 승인을 위한 검사업무를 체계 및 절차
 4. 각종 증명의 발급 및 대장의 관리
 5. 증명 또는 승인을 위한 검사업무를 수행하는 사람에 대한 교육훈련
 6. 기술도서 및 자료의 관리·유지
 7. 시설 및 장비의 운용·관리
 8. 증명 또는 승인을 위한 검사 결과의 보고에 관한 사항

제28조(검사업무를 수행하는 사람의 자격 등) ① 전문검사기관에서 증명 또는 승인을 위한 검사 업무를 수행하는 사람은 법 제31조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이어야 한다.

- ② 전문검사기관에서 증명 또는 승인을 위한 검사업무를 수행하는 사람의 선임·직무 및 감독에 관한 사항은 국토교통부장관이 정한다.

제29조(고유식별정보의 처리) 국토교통부장관(제26조에 따라 국토교통부장관의 권한을 위임·위탁받은 자를 포함한다)은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제19조에 따른 주민등록번호, 여권번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다. <개정 2019. 8. 27.>

1. 법 제34조, 제37조 및 제38조에 따른 자격증명, 자격증명의 한정, 시험의 실시·면제 및 자격증명서의 발급에 관한 사무
- 1의2. 법 제40조에 따른 항공신체검사증명에 관한 사무
2. 법 제44조에 따른 계기비행증명 및 조종교육증명에 관한 사무
- 2의2. 법 제45조에 따른 항공영어구술능력증명에 관한 사무
- 2의3. 법 제46조에 따른 조종연습 및 법 제47조에 따른 항공교통관제연습에 필요한 항공신체검사증명서의 확인에 관한 사무
- 2의4. 법 제49조제1항에 따른 항공전문의사 지정에 관한 사무
3. 법 제63조에 따른 기장 등의 운항자격에 관한 사무
4. 법 제109조, 제111조 및 제112조에 따른 경량항공기 조종사 자격증명, 자격증명의 한정, 시험의 실시·면제 및 경량항공기 조종사 자격증명서의 발급에 관한 사무
5. 법 제115조에 따른 경량항공기 조종교육증명 및 경량항공기 조종교육증명을 받은 자에 대한 교육에 관한 사무
6. 법 제125조에 따른 초경량비행장치 조종자 증명 등에 관한 사무

제30조(과태료의 부과기준) 법 제167조에 따른 과태료 부과기준은 별표 5와 같다.

부칙 <제27971호, 2017. 3. 29.>

제1조(시행일) 이 영은 2017년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 제26조제1항제16호, 별표 3 제2호너목(법 제56조제1항제2호에 관한 부분만 해당한다)·더목 및 별표 5 제2호마목(법 제56조제1항제2호에 관한 부분만 해당한다)·바목은 2019년 3월 30일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 폐지) 항공법 시행령은 폐지한다.

제3조(위원회의 위원장 등에 관한 경과조치) 이 영 시행 당시 종전의 「항공법 시행령」(부칙 제2조에 따라 폐지되기 전의 것을 말한다. 이하 같다) 제15조에 따라 지명 또는 위촉된 위원회의 위원장, 부위원장 또는 위원은 제10조제2항 또는 제3항에 따라 지명 또는 위촉된 위원장, 부위원장 또는 위원으로 본다.

제4조(종전 위촉위원의 임기에 관한 경과조치) 이 영 시행 전에 종전의 「항공법 시행령」 제15조제3항제3호에 따라 위촉된 위원의 임기는 제10조제4항에 따른 기간으로 하며, 임기의 기산일은 위촉된 날을 기준으로 한다.

제5조(전문검사기관 등에 관한 경과조치) ① 이 영 시행 당시 종전의 「항공법 시행령」 제60조제1항에 따라 국토교통부장관이 지정하여 고시한 전문검사기관은 제26조제3항에 따라 지정하여 고시한 전문검사기관으로 본다.

② 이 영 시행 당시 종전의 「항공법 시행령」 제60조제2항에 따라 인가 또는 변경인가를 받은 업무규정은 제27조제1항에 따라 인가 또는 변경인가를 받은 것으로 본다.

제6조(영어평가 관련 전문기관 또는 단체에 관한 경과조치) 이 영 시행 당시 종전의 「항공법 시행령」 제63조제9항에 따라 국토교통부장관이 지정하여 고시한 영어평가 관련 전문기관 또는 단체는 제26조제8항에 따라 지정하여 고시한 전문기관 또는 단체로 본다.

제7조(과징금에 관한 경과조치) ① 이 영 시행 전의 위반행위에 대한 과징금 부과처분에 관하여는 제5조, 제21조, 제22조, 별표 1, 별표 3 및 별표 4에도 불구하고 각각 종전의 「항공법 시행령」 제13조의2, 제44조의8, 제54조의2, 별표 1, 별표 4 및 별표 6에 따른다.

② 제1항에도 불구하고 2014년 11월 29일 전의 위반행위에 대한 과징금의 부과기준에 관하여는 제21조 및 별표 3에도 불구하고 종전의 「항공법 시행령」(대통령령 제25787호 항공법 시행령 일부개정령으로 개정되기 전의 것을 말한다) 제44조의7 및 별표 4에 따른다.

③ 제1항에도 불구하고 2014년 11월 29일 이후 2016년 9월 30일 전의 위반행위에 대한 과징금의 부과기준에 관하여는 제21조 및 별표 3에도 불구하고 종전의 「항공법 시행령」(대통령령 제27527호 항공법 시행령 일부개정령으로 개정되기 전의 것을 말한다) 제44조의7 및 별표 4에 따른다.

제8조(항공교통본부장에 관한 경과조치) 제26조제2항 각 호 외의 부분, 같은 항 제1호, 제2호, 제4호부터 제7호까지, 제10호, 같은 항 제11호 각 목 외의 부분 및 같은 항 제12호 중 “항공교통본부장”은 2017년 4월 30일까지는 각각 “항공교통센터장”으로 본다.

제9조(과태료에 관한 경과조치) ① 이 영 시행 전의 위반행위에 대한 과태료 부과처분에 관하여는 제30조 및 별표 5에도 불구하고 종전의 「항공법 시행령」 제64조 및 별표 7에 따른다.

② 제1항에도 불구하고 2012년 7월 27일 전의 위반행위에 대한 과태료 부과처분에 관하여는 제30조 및 별표 5에도 불구하고 종전의 「항공법 시행령」(대통령령 제23989호 항공법 시행령 일부개정령으로 개정되기 전의 것을 말한다)

제64조 및 별표 7에 따른다.

제10조(다른 법령의 개정) ① 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제24조제3호 중 “「항공법」에 따른 항공기와 공항시설”을 “「항공안전법」에 따른 항공기 및 「공항시설법」에 따른 공항시설”로 한다.

② 공중인법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제37조의2제4호 중 “「항공법」”을 “「항공안전법」”으로 한다.

③ 공항소음 방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제10조제2항 각 호 외의 부분 중 “「항공법」 제3조”를 “「항공안전법」 제7조”로 한다.

④ 교통안전법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제20조제3항제1호다목 중 “「항공법」에 따른 항공기”를 “「항공안전법」에 따른 항공기”로, “「항공법」 제2조의3 및 제2조의4”를 “「항공안전법」 제3조 및 제4조”로 한다.

⑤ 국민보호와 공공안전을 위한 테러방지법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제25조제1항제2호마목 중 “「항공법」”을 “「항공안전법」”으로 한다.

⑥ 국토교통부와 그 소속기관 직제 일부를 다음과 같이 개정한다.

제16조제3항제38호 중 “「항공법」 제38조의3제1항”을 “「항공안전법」 제80조제1항”으로 한다.

⑦ 군용항공기 비행안전성 인증에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제14조 중 “「항공법」 제17조”를 “「항공안전법」 제20조”로 한다.

⑧ 군용항공기 운용 등에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항제3호 중 “「항공법」 제2조제12호”를 “「항공안전법」 제2조제11호”로 한다.

제4조제4호 중 “「항공법」 제38조제2항제3호”를 “「항공안전법」 제78조제1항제3호”로 한다.

⑨ 기상법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조 중 “같은 법 제2조제24호”를 “「항공안전법」 제2조제19호”로 한다.

제10조제1항제2호 중 “「항공법」 제2조제12호”를 “「항공안전법」 제2조제11호”로 하고, 같은 항 제3호 중 “「항공법」 제2조제21호”를 “「항공안전법」 제2조제13호”로 한다.

제23조제2항제10호 중 “「항공법」 제138조제1항”을 “「항공안전법」 제97조제1항”으로 한다.

⑩ 상법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제47조 중 “「항공법」 제2조제28호”를 “「항공안전법」 제2조제3호”로 한다.

제48조제2호 중 “「항공법」 제2조제2호”를 “「항공안전법」 제2조제1호”로 한다.

⑪ 선박직원법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제14조의5제1항 및 제2항 중 “「항공법」 제26조제1호”를 각각 “「항공안전법」 제35조제1호”로 한다.

⑫ 소방공무원임용령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제39조제2항 중 “「항공법」 제31조에 따른 항공기승무원 신체검사증명”을 “「항공안전법」 제40조에 따른 항공신체검사증명”으로 한다.

⑬ 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제2호라목 중 “「항공법」 제2조제1호 및 제28조”를 “「항공안전법」 제2조제1호 및 제3호”로 한다.

⑭ 자동차 등 특정동산 저당법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제2항 중 “「항공법」에 따른 항공기등록원부”를 “「항공안전법」에 따른 항공기 등록원부”로 한다.

제10조제1항제3호 중 “국토교통부장관이 정하여 고시하는 금액”을 “8천2백원”으로 한다.

⑮ 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제10조제2항제3호마목6) 중 “「항공법」 제3조”를 “「항공안전법」 제7조”로 한다.

⑯ 전파법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제36조제1항제2호 중 “「항공법」”을 “「항공안전법」”으로 한다.

제44조제1항제2호다목 중 “「항공법」 제2조제1호 및 제26호에 따른 회전익항공기”를 “「항공안전법」 제2조제1호 및 제2호에 따른 헬리콥터”로 한다.

⑰ 지방세법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제51조제42호 중 “「항공법」 제20조제1항”을 “「항공안전법」 제27조제1항”으로 한다.

⑱ 폐기물의 국가 간 이동 및 그 처리에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제17조 중 “「항공법」”을 “「항공안전법」”으로 한다.

⑲ 한국공항공사법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조제2항제1호다목 중 “「항공법」 제29조의3”을 “「항공안전법」 제48조”로 한다.

⑳ 할부거래에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조제1항제2호 중 “「항공법」”을 “「항공안전법」”으로 한다.

㉑ 행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제24조제8항 각 호 외의 부분 중 “「항공법」”을 “「항공안전법」”으로 하고, 같은 항 제1호 중 “법 제23조제2항”을 “법 제127조제2항”으로 하며, 같은 항 제2호 중 “법 제38조의2제2항”을 “법 제79조제2항”으로 하고, 같은 항 제3호 중 “법 제55조”를 “법 제68조”로 하며, 같은 항 제4호 중 “법 제70조제1항”을 “법 제84조제1항”으로 하고, 같은 항 제5호 중 “법 제73조제1항”을 “법 제89조제1항”으로 한다.

제41조제6항 각 호 외의 부분 중 “「항공법」”을 “「항공안전법」”으로 하고, 같은 항 제1호 중 “법 제23조제2항”을 “법 제127조제2항”으로 하며, 같은 항 제2호 중 “법 제38조의2제2항”을 “법 제79조제2항”으로 하고, 같은 항 제3호 중 “법 제55조”를 “법 제68조”로 하며, 같은 항 제4호 중 “법 제70조제1항”을 “법 제84조제1항”으로, “제5항”을 “제2항”으로 하고, 같은 항 제5호 중 “법 제73조제1항”을 “법 제89조제1항”으로 한다.

제54조제3항 각 호 외의 부분 중 “「항공법」”을 “「항공안전법」”으로 하고, 같은 항 제1호 중 “법 제23조제2항”을 “법 제127조제2항”으로 하며, 같은 항 제2호 중 “법 제38조의2제2항”을 “법 제79조제2항”으로 하고, 같은 항 제3호 중 “법 제55조”를 “법 제68조”로 하며, 같은 항 제4호 중 “법 제70조제1항”을 “법 제84조제1항”으로, “제5항”을 “제2항”으로 하고, 같은 항 제5호 중 “법 제73조제1항”을 “법 제89조제1항”으로 한다.

제54조제4항 중 “「항공법」 제70조제1항”을 “「항공안전법」 제84조제1항”으로, “제5항”을 “제2항”으로 한다.

㉒ 화학물질관리법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제4호 중 “「항공법」 제59조”를 “「항공안전법」 제70조”로 한다.

제11조(다른 법령과의 관계) 이 영 시행 당시 다른 법령에서 종전의 「항공법 시행령」 또는 그 규정을 인용하고 있는 경우 이 영 중 그에 해당하는 규정이 있는 경우에는 종전의 「항공법 시행령」 또는 그 규정을 갈음하여 이 영 또는 이 영의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.

부칙 <제28077호, 2017. 5. 29.> (자연공원법 시행령)

제1조(시행일) 이 영은 2017년 5월 30일부터 시행한다. <단서 생략>

제2조 부터 제4조까지 생략

제5조(다른 법령의 개정) 항공안전법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조 중 “「자연공원법」 제44조”를 “「국립공원관리공단법」”으로 한다.

부칙 <제28193호, 2017. 7. 17.>

이 영은 2017년 7월 18일부터 시행한다.

부칙 <제28419호, 2017. 11. 7.>

이 영은 2017년 11월 10일부터 시행한다.

부칙 <제28830호, 2018. 4. 24.>

이 영은 2018년 4월 25일부터 시행한다.

부칙 <제28986호, 2018. 6. 19.>

이 영은 2018년 6월 27일부터 시행한다.

부칙 <제29489호, 2019. 1. 15.> (국립공원공단법 시행령)

제1조(시행일) 이 영은 2019년 1월 17일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①부터 ④까지 생략

⑤ 항공안전법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조 중 “「국립공원관리공단법」에 따른 국립공원관리공단”을 “「국립공원공단법」에 따른 국립공원공단”으로 한다.

부칙 <제29518호, 2019. 2. 8.> (한국교통안전공단법 시행령)

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①부터 ⑩ 까지 생략

⑪ 항공안전법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제26조제6항 각 호 외의 부분 중 “「교통안전공단법」에 따른 교통안전공단(이하 “교통안전공단”이라 한다)”을 “「한국교통안전공단법」에 따른 한국교통안전공단(이하 “한국교통안전공단이라 한다)”으로 하고, 같은 조 제8항 중 “교

통안전공단"을 "한국교통안전공단"으로 한다.

제3조 생략

부칙 <제30062호, 2019. 8. 27.>

이 영은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제26조제1항제15호의2부터 제15호의4까지의 개정규정은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

부칙 <제30106호, 2019. 10. 8.> (과태료 금액 정비를 위한 41개 법령의 일부개정에 관한 대통령령)

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조 부터 제5조까지 생략

부칙 <제30489호, 2020. 2. 25.>

이 영은 2020년 2월 28일부터 시행한다.

부칙 <제30715호, 2020. 5. 26.>

제1조(시행일) 이 영은 2020년 5월 27일부터 시행한다. 다만, 제24조제5호의 개정규정은 2021년 1월 1일부터 시행하며, 제26조제10항제6호 및 별표 5 제2호조목의 개정규정은 2022년 11월 27일부터 시행한다.

제2조(시범사업의 특례) 항공안전기술원은 안전투자 공시제도를 원활하게 추진하기 위하여 제26조제10항제6호의 개정규정의 부칙 제1조 단서에 따른 시행일인 2022년 11월 27일 전에 법률 제16643호 항공안전법 일부개정법률 부칙 제2조에 따른 시범사업을 실시할 수 있다.

제3조(초경량비행장치 신고대상 변경에 따른 경과조치) 부칙 제1조 단서에 따른 시행일 당시 제24조제5호의 개정규정에 따라 새롭게 신고대상에 포함되는 초경량비행장치를 소유하거나 사용할 수 있는 권리가 있는 자는 2021년 6월 30일까지 제24조제5호의 개정규정에 따른 신고를 해야 한다.

제4조(훈련운영기준 변경 검사 등에 관한 경과조치) 이 영 시행 당시 종전의 규정에 따라 국토교통부장관에게 접수된 훈련운영기준 변경 신청, 항공안전관리시스템 승인·변경승인 신청 및 비행승인 신청에 대해서는 제26조제1항제15호의2·제18호·제55호의2의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

부칙 <제31012호, 2020. 9. 10.> (국가철도공단법 시행령)

제1조(시행일) 이 영은 2020년 9월 10일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①부터㉔ 까지 생략

③ 항공안전법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제25조의2제17호를 다음과 같이 한다.

17. 「국가철도공단법」에 따른 국가철도공단

③1 및㉔ 생략

제3조 생략

부칙 <제31141호, 2020. 11. 3.>

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(과징금 납부기한 연기 및 분할납부에 관한 적용례 등) 제6조제3항부터 제6항까지의 개정규정은 이 영 시행 전에 법 제29조제1항, 제48조의3제1항, 제87조제1항, 제92조제1항, 제95조제4항 및 제99조제1항에 따라 과징금이 부과된 경우에도 적용한다. 다만, 과징금 납부기한의 연기 또는 분할납부의 신청은 제6조제4항의 개정규정에도 불구하고 2021년 2월 28일까지 할 수 있다.

제3조(과징금 부과기준에 관한 경과조치) ① 이 영 시행 전의 위반행위에 대한 과징금 부과에 관하여는 그 기준이 종전보다 강화된 경우에는 종전의 별표 3에 따르고, 종전보다 완화된 경우에는 별표 3의 개정규정에 따른다.

② 이 영 시행 전의 위반행위로 부과받은 과징금은 별표 3의 개정규정에 따른 위반행위의 횟수산정에 포함한다.

부칙 <제31211호, 2020. 12. 1.>(국토안전관리원법 시행령)

제1조(시행일) 이 영은 2020년 12월 10일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①부터⑩ 까지 생략

⑪ 항공안전법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제25조의2제5호를 다음과 같이 한다.

5. 「국토안전관리원법」에 따른 국토안전관리원

부칙 <제31243호, 2020. 12. 8.>(한국부동산원법 시행령)

제1조(시행일) 이 영은 2020년 12월 10일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①부터③⑩ 까지 생략

⑪ 항공안전법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제25조의2제9호를 다음과 같이 한다.

9. 「한국부동산원법」에 따른 한국부동산원

⑫ 및⑬ 생략

부칙 <제31259호, 2020. 12. 10.>

제1조(시행일) 이 영은 2020년 12월 10일부터 시행한다.

제2조(초경량비행장치 신고 수리업무 등에 관한 경과조치) 이 영 시행 당시 종전의 제26조제1항제50호·제51호에 따라 수리절차가 진행 중인 신고 및 변경신고에 관하여는 제26조제6항제7호의2·제7호의3의 개정규정에도 불구하고 지방항공청장이 종전의 규정에 따라 신고 및 변경신고의 수리, 신고번호의 발급업무를 수행한다.

부칙 <제31576호, 2021. 3. 30.>(전기안전관리법 시행령)

제1조(시행일) 이 영은 2021년 4월 1일부터 시행한다. <단서 생략>

제2조(다른 법령의 개정) ①부터⑰ 까지 생략

⑱ 항공안전법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제25조의2제7호 중 “「전기사업법」 제74조”를 “「전기안전관리법」 제30조”로 한다.

⑲ 부터⑳ 까지 생략

제3조 생략

부칙 <제31755호,2021. 6. 8.>

이 영은 2021년 6월 9일부터 시행한다.

부칙 <제32123호,2021. 11. 16.>

제1조(시행일) 이 영은 2021년 11월 19일부터 시행한다.

제2조(과태료 부과 시 위반 횟수 산정에 관한 적용례) 이 영 시행 전의 위반행위로 받은 과태료 부과처분은 별표 5 제 1호가목의 개정규정에도 불구하고 그 처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날이 1년 이내인 경우에만 위반행위의 횟수 산정에 포함한다.

부칙 <제32677호,2022. 6. 7.>

이 영은 2022년 12월 8일부터 시행한다. 다만, 제26조제1항제17호 및 제44호의2의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제33103호,2022. 12. 20.>

이 영은 2023년 1월 19일부터 시행한다.

부칙 <제33434호,2023. 4. 25.>(소상공인 경제회복 지원을 위한 61개 법령의 일부개정에 관한 대통령령)

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(행정처분 · 과징금 또는 과태료에 관한 적용례) 제1조부터 제61조까지의 개정규정은 이 영 시행 전의 위반행위에 대하여 이 영 시행 이후 행정처분을 하거나 과징금 또는 과태료 부과처분을 하는 경우에도 적용한다.

부칙 <제33622호,2023. 7. 11.>(외무공무원임용령)

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다. <단서 생략>

제2조 및 제3조 생략

제4조(다른 법령의 개정) ① 생략

② 항공안전법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제10조제3항제1호 중 “「외무공무원임용령」 제3조제2항제2호 및 제3호”를 “「외무공무원임용령」 제3조제2항제2호가목”으로 한다.

부칙 <제33793호,2023. 10. 10.>

이 영은 2023년 10월 19일부터 시행한다.

부칙 <제33913호,2023. 12. 12.>(행정법제 혁신을 위한 가덕도신공항 건설을 위한 특별법 시행령 등 123개 법령의 일부개정령에 관한 대통령령)

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제34369호,2024. 3. 29.>(우주항공청과 그 소속기관 직제)

제1조(시행일) 이 영은 2024년 5월 27일부터 시행한다.

제2조 생략

제3조(다른 법령의 개정) ①부터 ⑬까지 생략

⑭ 항공안전법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조의2제4항제4호나목 중 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조"를 "「우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법」 제19조제1항"으로 한다.

제10조제1항 중 "15명"을 "16명"으로 하고, 같은 조 제3항제1호 중 "산업통상자원부 및 국토교통부"를 "산업통상자원부, 국토교통부 및 우주항공청"으로 한다.

⑮ 생략

부칙 <제34694호,2024. 7. 9.>

이 영은 2024년 7월 17일부터 시행한다. 다만, 제26조제11항 및 별표 5 제2호의 개정규정은 2025년 1월 17일부터 시행한다.

부칙 <제34731호,2024. 7. 23.>(한국도로교통공단법 시행령)

제1조(시행일) 이 영은 2024년 7월 31일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①부터 ⑩까지 생략

⑪ 항공안전법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제25조의2제3호를 다음과 같이 한다.

3. 「한국도로교통공단법」에 따른 한국도로교통공단

제3조 생략

부칙 <제34896호,2024. 9. 19.>

제1조(시행일) 이 영은 2024년 9월 20일부터 시행한다. 다만, 제26조제7항제1호의2 및 제1호의3의 개정규정은 2025년 1월 19일부터 시행하고, 대통령령 제34694호 항공안전법 시행령 일부개정령 제26조제12항의 개정규정은 2025년 1월 17일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) 행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제24조제8항 각 호 외의 부분 중 “제41조제6항에 따라 국토교통부장관으로부터 위탁받은 「항공안전법」(이하 이 항에서 “법”이라 한다)에 따른 권한”을 “「항공안전법」(이하 이 항에서 “법”이라 한다) 제135조제1항에 따라 국토교통부장관으로부터 위탁받은 권한”으로 하고, 같은 항 제4호 중 “같은 조 제5항”을 “같은 조 제2항”으로 한다.

제41조제6항을 삭제한다.

부칙 <제35246호,2025. 2. 7.>(한국국토정보공사법 시행령)

제1조(시행일) 이 영은 2025년 2월 21일부터 시행한다.

제2조 생략

제3조(다른 법령의 개정) ①부터⑰ 까지 생략

⑱ 항공안전법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제25조의2제1호를 다음과 같이 한다.

1. 「한국국토정보공사법」에 따른 한국국토정보공사

⑲ 및⑳ 생략

부칙 <제35529호,2025. 5. 20.>

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제35811호,2025. 10. 1.>(정부조직 개편 반영을 위한 306개 법령의 일부개정에 관한 대통령령)

이 영은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 이 영에 따라 개정되는 대통령령 중 이 영 시행 전에 공포되었으나 시행일이 도래하지 아니한 대통령령을 개정된 부분은 각각 해당 대통령령의 시행일부터 시행한다.

부칙 <제35869호,2025. 11. 25.>

이 영은 2025년 11월 28일부터 시행한다.

항공기등을 제작하려는 자 등에 대한 위반행위의 종류별 과징금의 금액
(제5조 관련)

1. 일반기준

가. 국토교통부장관은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과징금 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과징금을 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그렇지 않다.

- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 2) 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위하여 노력한 사실이 인정되는 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 및 위반 횟수 등을 고려하여 과징금 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

나. 국토교통부장관은 고의 또는 중과실이 없는 위반행위자가 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인에 해당하고, 과징금을 체납하고 있지 않은 경우에는 다음의 사항을 고려하여 제2호의 개별기준에 따른 과징금의 100분의 70 범위에서 그 금액을 줄여 부과할 수 있다. 다만, 가목에 따른 감경과 중복하여 적용하지 않는다.

- 1) 위반행위자의 현실적인 부담능력
- 2) 경제위기 등으로 위반행위자가 속한 시장·산업 여건이 현저하게 변동되거나 지속적으로 악화된 상태인지 여부

다. 국토교통부장관은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과징금 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만, 법 제29조제1항에 따른 과징금 금액의 상한을 넘을 수 없다.

- 1) 위반의 내용·정도가 중대하여 공중에 미치는 영향이 크다고 인정되는 경우
- 2) 법 위반상태의 기간이 6개월 이상인 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 및 위반 횟수 등을 고려하여 과징금 금액을 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

(단위: 백만원)

위반행위	근거 법조문	과징금의 금액
가. 항공기등이 형식증명 또는 부가형식증명 당시의 항공기기술기준에 적합하지 않게 된 경우	법 제20조제7항 제2호	20
나. 항공기등이 제작증명 당시의 항공기기술기준에	법 제22조제5항	20

적합하지 않게 된 경우	제2호	
다. 기술표준품이 기술표준품형식승인 당시의 기술 표준품형식승인기준에 적합하지 않게 된 경우	법 제27조제4항 제2호	20
라. 장비품 또는 부품이 부품등제작자증명 당시의 항공기기술기준에 적합하지 않게 된 경우	법 제28조제5항 제2호	10

전문교육기관 지정을 받은 자에 대한 위반행위의 종류별 과징금의 금액
(제8조의2제1항 관련)

1. 일반기준

가. 국토교통부장관은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과징금 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과징금을 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그렇지 않다.

- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 2) 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위하여 노력한 사실이 인정되는 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 동기와 그 결과 및 위반 횟수 등을 고려하여 과징금 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

나. 국토교통부장관은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과징금 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 이 경우 법 제48조의3제1항에 따른 과징금 금액의 상한을 넘을 수 없다.

- 1) 위반의 내용·정도가 중대하여 공중에 미치는 영향이 크다고 인정되는 경우
- 2) 법 위반상태의 기간이 6개월 이상인 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 동기와 그 결과 및 위반 횟수 등을 고려하여 과징금 금액을 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

(단위: 백만원)

위반행위	근거 법조문	과징금의 금액
가. 정당한 사유 없이 전문교육기관 지정기준을 위반한 경우	법 제48조의2제1항제2호	
1) 교육과목, 교육방법 또는 교육평가 방법을 위반한 경우		18
2) 교관 확보 및 교관의 자격기준을 위반한 경우		18
3) 시설 및 장비 확보기준을 위반한 경우		
(가) 훈련용 항공기의 감항성을 확보할 수 있도록 유지·관리하지 않은 경우		36
(나) 이착륙 시설(훈련비행장)이 훈련용 항공기의 이착륙에 적합하지 않은 경우		18

4) 교육규정 중 교육과정명, 교육생 정원, 학사운영 보고 및 기록유지에 관한 기준을 위반한 경우		10
나. 법 제48조제5항을 위반하여 정당한 사유 없이 훈련운영기준을 준수하지 않은 경우	법 제48조의2제1항제3호	
1) 훈련운영기준에서 정한 교육과정 외의 교육과정을 운영한 경우		18
2) 훈련운영기준에서 정한 훈련용 항공기 외의 항공기를 이용하여 훈련한 경우		18
3) 훈련운영기준에서 정한 훈련용 항공기에 대한 정비방법을 준수하지 않은 경우		18
4) 훈련운영기준에서 정한 교육훈련의 품질보증체계를 준수하지 않은 경우		10
다. 정당한 사유 없이 법 제48조제10항에 따른 국토교통부장관의 자료 또는 정보제공의 요청을 따르지 않은 경우	법 제48조의2제1항제4호	10
라. 전문교육기관으로 지정받은 이후 2년을 초과하는 기간 동안 교육과정을 개설하지 않은 경우	법 제48조의2제1항제5호	36
마. 고의 또는 중대한 과실로 항공기 사고를 발생시키거나 소속 항공종사자에 대하여 관리·감독하는 상당한 주의의무를 게을리하여 항공기사고가 발생한 경우	법 제48조의2제1항제6호	
1) 해당 항공기 사고로 인한 사망자가 200명 이상인 경우		650
2) 해당 항공기 사고로 인한 사망자가 150명 이상 200명 미만인 경우		540
3) 해당 항공기 사고로 인한 사망자가 100명 이상 150명 미만인 경우		432
4) 해당 항공기 사고로 인한 사망자가 50명 이상 100명 미만인 경우		324
5) 해당 항공기 사고로 인한 사망자가 10명 이상 50명 미만인 경우		216
6) 해당 항공기 사고로 인한 사망자		108

가 10명 미만인 경우		
7) 해당 항공기 사고로 인한 중상자가 10명 이상인 경우		108
8) 해당 항공기 사고로 인한 중상자가 5명 이상 10명 미만인 경우		72
9) 해당 항공기 사고로 인한 중상자가 5명 미만인 경우		54
10) 해당 항공기 사고로 인한 항공기 또는 제3자의 재산 피해가 100억원 이상인 경우		108
11) 해당 항공기 사고로 인한 항공기 또는 제3자의 재산 피해가 50억원 이상 100억원 미만인 경우		90
12) 해당 항공기 사고로 인한 항공기 또는 제3자의 재산피해가 10억원 이상 50억원 미만인 경우		72
13) 해당 항공기 사고로 인한 항공기 또는 제3자의 재산피해가 1억원 이상 10억원 미만인 경우		54
14) 해당 항공기 사고로 인한 항공기 또는 제3자의 재산피해가 1억원 미만인 경우		36
바. 법 제58조제2항을 위반하여 다음의 어느 하나에 해당하는 경우	법 제48조의2제1항제7호	
1) 업무를 시작하기 전까지 항공안전관리시스템을 마련하지 않은 경우		36
2) 승인을 받지 않고 항공안전관리시스템을 운용한 경우		36
3) 항공안전관리시스템을 승인받은 내용과 다르게 운용한 경우		36
4) 승인을 받지 않고 국토교통부령으로 정하는 중요사항을 변경한 경우		36

비고

위 표의 마목에 따른 과징금을 부과하는 경우 인명피해와 함께 항공기 또는 제3자의 재산피해가 발생한 경우에는 해당 위반행위에 따른 과징금의 금액을 합산하여 과징금을 부과하되, 합산하는 경우에도 과징금의 총액은 법 제48조의3제1항에 따른 과징금 금액의 상한을 넘을 수 없다.

항공교통업무증명을 받은 자에 대한 위반행위의 종류별 과징금의 금액
(제19조제1항 관련)

1. 일반기준

가. 국토교통부장관은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과징금 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과징금을 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그렇지 않다.

- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 2) 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위하여 노력한 사실이 인정되는 경우
- 3) 그 밖에 비행장, 공항, 관제권 또는 관제구의 특성, 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 및 위반 횟수 등을 고려하여 과징금 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

나. 국토교통부장관은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과징금 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만, 법 제87조제1항에 따른 과징금 금액의 상한을 넘을 수 없다.

- 1) 위반의 내용·정도가 중대하여 공중에 미치는 영향이 크다고 인정되는 경우
- 2) 법 위반상태의 기간이 6개월 이상인 경우
- 3) 그 밖에 비행장, 공항, 관제권 또는 관제구의 특성, 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 및 위반 횟수 등을 고려하여 과징금 금액을 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

(단위: 천원)

위반행위	근거 법조문	과징금의 금액
가. 법 제58조제2항을 위반하여 다음의 어느 하나에 해당하는 경우	법 제86조제1항제2호	
1) 항공교통업무 제공을 시작하기 전까지 항공안전관리시스템을 마련하지 않은 경우		1,400
2) 승인을 받지 않고 항공안전관리시스템을 운용한 경우		3,000
3) 항공안전관리시스템을 승인받은 내용과 다르게 운용한 경우		1,400
4) 승인을 받지 않고 국토교통부령으로 정하는 중요사항을 변경한 경우		1,400
나. 법 제85조제4항을 위반하여 항공교통업무	법 제86조제1항제3호	4,000

제공체계를 계속적으로 유지하지 않거나 항공교통업무증명기준을 준수하지 않고 항공교통업무를 제공한 경우		
다. 법 제85조제5항을 위반하여 신고를 하지 않거나 승인을 받지 않고 항공교통업무제공체계를 변경한 경우	법 제86조제1항제4호	1,400
라. 법 제85조제7항을 위반하여 변경된 항공교통업무증명기준에 따르도록 한 명령에 따르지 않은 경우	법 제86조제1항제5호	2,100
마. 법 제85조제9항에 따른 시정조치 명령을 이행하지 않은 경우	법 제86조제1항제6호	1,400
바. 고의 또는 중대한 과실로 항공기사고를 발생시키거나 소속 항공종사자에 대하여 관리·감독하는 상당한 주의의무를 게을리하여 항공기사고가 발생한 경우	법 제86조제1항제7호	
1) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 200명 이상인 경우		25,000
2) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 150명 이상 200명 미만인 경우		21,000 이상 25,000 미만
3) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 100명 이상 150명 미만인 경우		17,000 이상 21,000 미만
4) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 50명 이상 100명 미만인 경우		13,000 이상 17,000 미만
5) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 10명 이상 50명 미만인 경우		8,000 이상 13,000 미만
6) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 10명 미만인 경우		4,000 이상 8,000 미만
7) 해당 항공기사고로 인한 항공기 또는 제3자의 재산 피해가 100억원 이상인 경우		4,000
8) 해당 항공기사고로 인한 항공기 또는 제3자의 재산 피해가 50억원 이상 100억원 미만인 경우		3,000
9) 해당 항공기사고로 인한 항공기 또는 제3자의 재산 피해가 50억원 미만인 경우		2,100
10) 해당 항공기사고로 인한 항공기 또는 제3		1,400

자의 재산 피해가 1억원 이상 10억원 미만인 경우		
11) 해당 항공기사고로 인한 항공기 또는 제3자의 재산 피해가 1억원 미만인 경우		700

비고

1. 위 표의 바목에 따른 과징금을 부과하는 경우 인명피해와 항공기 또는 제3자의 재산 피해가 같이 발생한 경우에는 해당 과징금의 금액을 합산하여 과징금을 부과하되, 합산하는 경우에도 과징금의 총액은 법 제87조제1항에 따른 금액을 초과할 수 없다.
2. 위 표의 바목1)부터 6)까지의 규정을 적용하는 경우 중상자 2명을 사망자 1명으로 보되, 소수점 이하는 버린다.

항공운송사업자 등에 대한 위반행위의 종류별 과징금의 금액(제21조제1항 관련)

1. 일반기준

가. 과징금의 산정

1) 둘 이상의 위반행위가 발생한 경우에는 100억원(항공기사용사업자의 경우에는 3억원)의 범위에서 제2호에 따른 각 위반행위별 과징금을 합산하여 산정한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음의 기준에 따라 과징금을 산정한다.

가) 하나의 행위로 둘 이상의 위반행위가 발생한 경우 그 중 무거운 처분의 기준에 따르되, 그 기준의 2분의 1의 범위에서 가중하여 산정한다.

나) 하나의 비행 편에서 둘 이상의 위반행위가 발생한 경우 그 중 무거운 처분의 기준에 따르되, 그 기준의 3분의 2의 범위에서 가중하여 산정한다.

다) 같은 위반행위가 연속하여 2회 이상 반복하여 발생한 경우 1회의 위반행위로 보아 해당 위반행위의 처분기준에 따라 산정하되, 위반횟수 등을 고려하여 그 기준의 100분의 100의 범위에서 가중하여 산정한다. 다만, 위반 사실을 소속 종사자 등이 인지하고도 같은 위반행위를 반복한 경우에는 위반횟수별로 합산하여 산정한다.

2) 1)다)에서 "같은 위반행위"란 제2호의 같은 목(세부유형이 분류되어 있는 경우에는 그 세부유형)의 위반행위를 말하며, 제2호허목 2)·3), 같은 호 보목2)·3), 같은 호 오목2)·3) 및 같은 호 호목2)·3)의 경우에는 국토교통부령으로 정하는 세부유형이 같은 경우를 말한다.

3) 제2호무목1)부터 17)까지의 규정에 따른 과징금을 산정할 때 인명피해와 재산피해가 동시에 발생한 경우 그 중 무거운 처분기준에 따라 과징금을 산정한다.

4) 제2호무목1)부터 7)까지의 규정에 따른 과징금을 산정할 때(국제항공운송사업자와 국내항공운송사업자만 해당한다) 중상자 2명을 사망자 1명으로 보되, 소수점 이하는 버린다.

5) 국제항공운송사업과 국내항공운송사업을 겸업하는 경우에는 국제항공운송사업의 과징금 부과기준에 따라 과징금을 산정한다.

6) 제2호에 따른 과징금의 금액이 해당 항공운송사업자의 전년도(위반행위가 발생한 날이 속하는 해의 직전 연도를 말한다) 매출액의 100분의 4를 초과하는 경우 과징금은 전년도 매출액의 100분의 4에 해당하는 금액으로 한다.

나. 과징금의 조정

1) 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 가목 및 제2호에 따라 산정된 과징금을 3분의 2의 범위에서 줄일 수 있다. 다만, 과징금을 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그렇지 않다.

가) 항공안전에 대한 위험을 피하기 위한 부득이한 사유가 있는 경우

나) 「공항시설법」 제2조제7호·제8호 및 같은 법 시행령 제3조에 따른 공항시설 및 비행장시설의 미비·장애, 항공기에 사용한 부품의 결함 및 항공기 정비 등을 위해 사용한 장비 등의 오작동 등 외부적인 상황으로 위반행위가 발생한 경우

다) 위반행위 후 적절한 후속조치를 하여 항공안전에 대한 위험을 감소시키거나 제도개선 등 재발방지를 위한 적절한 조치를 한 경우

라) 「항공사업법」 제63조에 따른 항공교통서비스의 안전성 평가에서 매우우수를 받거나, 법 제58조제3항에 따른 항공안전관리시스템의 충실한 구축·운영, 소속 종사자 등에 대한 교육훈련 등 사고예방 활동을 충실히 수행했다고 인정되는 경우

마) 항공수요의 변화, 천재지변 등으로 항공사업자의 재정상황 등이 심각하게 악화된 경우

바) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과징금 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

2) 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 가목 및 제2호에 따라 산정된 과징금 금액을 3분의 2의 범위에서 늘릴 수 있다. 다만, 늘리는 경우에도 법 제92조제1항 또는 제95조제4항에 따른 과징금 금액의 상한을 넘을 수 없다.

가) 위반행위로 인명 또는 재산피해가 발생한 경우(제2호무목의 위반행위로 과징금이 산정되는 경우는 제외한다)

나) 다른 항공기의 운항안전 또는 공중(公衆)에 상당한 영향을 미친 경우

다) 현장 책임자 또는 관리자가 소속 종사자 등의 위반을 방조 또는 강요하거나 교육 소홀, 안전정보 미제공 등 관리·감독상의 책임이 큰 경우

라) 항공기의 운항정지처분이나 과징금을 부과받은 날부터 2년 이내에 같은 위반행위를 한 경우

마) 가목1)다)에 따른 같은 위반행위가 연속하여 2회 이상 발생한 경우로서 해당 위반행위가 7일 이상 이어진 경우

바) 법 제60조에 따른 사실조사 및 법 제132조에 따른 항공안전 활동을 방해하거나 위반사실을 은폐·축소·조작·변조하거나 하려고 한 경우

사) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과

징금 금액을 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

(단위: 백만원)

위반행위	근거 법조 문	사업의 종류별 과징금의 금액			
		국제항공	국내항공	소형항공	항공기
		운송사업	운송사업	운송사업	사용사업
가. 법 제18조제1항을 위반하여 국적·등록기호 및 소유자등의 성명 또는 명칭을 표시하지 않은 항공기를 운항한 경우	법 제91조 제1항 제2호 및 제95조 제1항·제2항	300	60	30	9
나. 법 제23조제3항을 위반하여 감항증명을 받지 않은 항공기를 운항한 경우	법 제91조 제1항 제3호 및 제95조 제1항·제2항	1,200	240	120	33
다. 법 제23조제9항에 따른 항공기의 감항성 유지를 위한 항공기등, 장비품 또는 부품에 대한 정비등에 관한 감항성개선 또는 그 밖에 검사·정비등의 명령을 이행하지 않고 이를 운항 또는 항공기등에 사용한 경우	법 제91조 제1항 제4호 및 제95조 제1항·제2항	900	180	90	25
라. 법 제25조제2항을 위반하여 소음기준적합증명을 받지 않거나 항공기기술기준에 적합하지 않은 항공기를 운항한 경우	법 제91조 제1항 제5호 및 제95조 제1항·제2항	900	180	90	25

마. 법 제26조를 위반하여 변경된 항공기기술기준을 따르도록 한 요구에 따르지 않은 경우	항 법 제91조 제1항 제6호 및 제95조 제1항 · 제2	900	180	90	25
바. 법 제27조제3항을 위반하여 기술표준품형식승인을 받지 않은 기술표준품을 항공기등에 사용한 경우	항 법 제91조 제1항 제7호 및 제95조 제1항 · 제2	900	180	90	25
사. 법 제28조제3항을 위반하여 부품등제작자증명을 받지 않은 장비품 또는 부품을 항공기등 또는 장비품에 사용한 경우	항 법 제91조 제1항 제8호 및 제95조 제1항 · 제2	900	180	90	25
아. 법 제30조제2항을 위반하여 수리·개조승인을 받지 않은 항공기등을 운항하거나 장비품·부품을 항공기등에 사용한 경우	항 법 제91조 제1항 제9호 및 제95조 제1항 · 제2	400	80	40	11
자. 법 제32조제1항을 위반하여 정비등을 한 항공기등, 장비품 또는 부품에 대하여 감항성을 확인받지 않고 운항 또는 항공기등에 사용한 경우	항 법 제91조 제1항 제10호 및 제95조 제1항 · 제2항	900	180	90	25
차. 법 제42조를 위반하여 법 제40조제2항에 따른 자격증명의 종류별 항공신체검사증명의 기준에 적합하지 않은 운항승무원을 항공업	법 제91조 제1항 제11호 및 제95	400	80	40	11

무에 종사하게 한 경우	조 제 1 항 · 제2항				
카. 법 제51조를 위반하여 국토교통부령으로 정한 무선설비를 설치하지 않은 항공기 또는 설치한 무선설비가 운용되지 않은 항공기를 운항한 경우	법 제91조 제 1 항 제 12 호 및 제95 조 제 1 항 · 제2항	400	80	40	11
타. 법 제52조를 위반하여 항공기에 항공계기등을 설치하거나 탑재하지 않고 운항하거나, 그 운용 방법 등을 따르지 않은 경우	법 제91조 제 1 항 제 13 호 및 제95 조 제 1 항 · 제2항	300	60	30	8
파. 법 제53조를 위반하여 항공기에 국토교통부령으로 정하는 양의 연료를 싣지 않고 운항한 경우	법 제91조 제 1 항 제 14 호 및 제95 조 제 1 항 · 제2항	400	80	40	11
하. 법 제54조를 위반하여 항공기를 운항하거나 야간에 비행장에 주기(駐機) 또는 정박(碇泊)시키는 경우에 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 등불로 항공기의 위치를 나타내지 않은 경우	법 제91조 제 1 항 제 15 호 및 제95 조 제 1 항 · 제2항	180	36	18	5
거. 법 제55조를 위반하여 국토교통부령으로 정하는 비행경험이 없는 운항승무원에게 항공기를 운항하게 하거나 계기비행·야간비행 또는 조종교육의 업무에 종사하게 한 경우	법 제91조 제 1 항 제 16 호 및 제95 조 제 1 항 · 제2항	300	60	30	8
너. 법 제56조제1항을 위반	법 제91조	300	60	30	8

하여 소속 승무원 및 운항관리사의 피로를 관리하지 않은 경우	제1항 제17호 및 제95조 제1항 · 제2항				
더. 법 제56조제2항을 위반하여 국토교통부장관의 승인을 받지 않고 피로위험관리시스템을 운용하거나 중요사항을 변경한 경우	법 제91조 제1항 제18호 및 제95조 제1항 · 제2항	300	60	30	8
러. 법 제57조제1항을 위반하여 항공종사자 또는 객실승무원이 주류등의 영향으로 항공업무 또는 객실승무원의 업무를 정상적으로 수행할 수 없는 상태에서 항공업무 또는 객실승무원의 업무에 종사하게 한 경우	법 제91조 제1항 제19호 및 제95조 제1항 · 제2항	400	80	40	11
며. 법 제58조제2항을 위반하여 다음의 어느 하나에 해당하는 경우	법 제91조 제1항 제20호 및 제95조 제1항 · 제2항				
1) 사업을 시작하기 전까지 항공안전관리시스템을 마련하지 않은 경우		400	80	40	11
2) 승인을 받지 않고 항공안전관리시스템을 운용한 경우		400	80	40	11
3) 항공안전관리시스템을 승인받은 내용과 다르게		400	80	40	11

운용한 경우 4) 승인을 받지 않고 국토 교통부령으로 정하는 중 요 사항을 변경한 경우 버. 법 제62조제5항 단서를 위반하여 항공기사고, 항 공기준사고 또는 의무보 고 대상 항공안전장애가 발생한 경우에 국토교통 부령으로 정하는 바에 따 라 발생 사실을 보고하지 않은 경우	법 제91조 제1항 제21 호 및 제95 조 제1항 · 제2항	400	80	40	11
1) 항공기사고 발생 사실 을 국토교통부령으로 정 하는 바에 따라 보고하 지 않은 경우		400	80	40	11
2) 항공기준사고 발생 사 실을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 보고 하지 않은 경우		300	60	30	8
3) 의무보고 대상 항공안 전장애 발생 사실을 국 토교통부령으로 정하는 바에 따라 보고하지 않 은 경우		60	12	6	2
서. 법 제63조제4항에 따라 자격인정 또는 심사를 할 때 소속 기장 또는 기장 외의 조종사에 대하여 부 당한 방법으로 자격인정 또는 심사를 한 경우	법 제91조 제1항 제22 호 및 제95 조 제1항 · 제2항	300	60	30	8
어. 법 제63조제7항을 위반 하여 운항하려는 지역, 노	법 제91조 제1항 제23	300	60	30	

선 및 공항에 대한 경험요	호				
건을 갖추지 않은 기장에					
게 운항을 하게 한 경우					
저. 법 제65조제1항을 위반	법 제91조	300	60	30	
하여 운항관리사를 두지	제1항 제24				
않은 경우	호				
처. 법 제65조제3항을 위반	법 제91조	180	36	18	
하여 국토교통부령으로	제1항 제25				
정하는 바에 따라 운항관	호				
리사가 해당 업무를 수행					
하는 데 필요한 교육훈련					
을 하지 않고 해당 업무					
에 종사하게 한 경우					
커. 법 제66조를 위반하여	법 제91조	400	80	40	11
이륙·착륙 장소가 아닌	제1항 제26				
곳에서 항공기를 이륙하	호 및 제95				
거나 착륙하게 한 경우	조 제1항·				
	제2항				
터. 법 제68조를 위반하여	법 제91조	400	80	40	11
같은 조 각 호의 어느 하	제1항 제27				
나에 해당하는 비행 또는	호 및 제95				
행위를 하게 한 경우	조 제1항·				
	제2항				
퍼. 법 제70조제1항을 위반	법 제91조	600	120	60	17
하여 허가를 받지 않고	제1항 제28				
항공기를 이용하여 위험	호 및 제95				
물을 운송한 경우	조 제1항·				
	제2항				
허. 법 제70조제3항을 위반	법 제91조				
하여 국토교통부장관이	제1항 제29				
고시하는 위험물취급의	호 및 제95				
절차 및 방법에 따르지					

않고 위험물을 취급한 경우	조 제 1 항 · 제 2 항				
1) 다음의 어느 하나에 해당하는 경우		1,200	240	120	33
가) 항공운송이 절대 금지된 위험물을 접수하여 취급한 경우					
나) 위험물취급기준의 적용 면제절차를 따르지 않은 경우					
다) 위험물이 포함된 화물컨테이너나 단위 적재용기를 접수하여 취급한 경우					
라) 격리 대상 위험물을 격리하지 않고 적재하여 운송한 경우					
마) 폭발성 물질을 격리 구분에 따르지 않고 보관 또는 적재하거나 운송한 경우					
바) 화물기로만 운송해야 할 위험물을 여객기로 운송한 경우					
사) 위험물의 적재 및 결박 규정을 준수하지 않고 위험물을 적재하여 운송한 경우					
아) 위험물이 누출되거나 포장 및 용기가 손상된 상태로 위험물을					

항공기로 운송한 경우 자) 운항승무원에게 위험물 적재정보를 제공하지 않은 경우 차) 방사성 물질의 취급 및 운송규정을 준수하지 않은 경우					
2) 국토교통부령으로 정하는 중요한 사항을 준수하지 않은 경우		400	80	40	11
3) 국토교통부령으로 정하는 경미한 사항을 준수하지 않은 경우		10	6	4	1
고. 법 제72조제1항을 위반하여 위험물취급에 관한 교육을 받지 않은 사람에게 위험물취급을 하게 한 경우	법 제91조 제1항 제30호 및 제95조 제1항 · 제2항	400	80	40	11
노. 법 제74조제1항을 위반하여 승인을 받지 않고 비행기를 운항한 경우	법 제91조 제1항 제31호	1,200	240	120	
도. 법 제75조제1항을 위반하여 승인을 받지 않고 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공역에서 항공기를 운항한 경우	법 제91조 제1항 제32호 및 제95조 제1항 · 제2항	300	60	30	8
로. 법 제76조제1항을 위반하여 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 운항의 안전에 필요한 승무원을 태우지 않고 항공기를 운항한 경우	법 제91조 제1항 제33호 및 제95조 제1항 ·	400	80	40	11

모. 법 제76조제3항을 위반하여 항공기에 태우는 승무원에 대하여 해당 업무를 수행하는 데 필요한 교육훈련을 하지 않은 경우	제2항 법 제91조 제1항 제34호 및 제95조 제1항 ·	400	80	40	11
보. 법 제77조제2항을 위반하여 같은 조 제1항에 따른 운항기술기준을 준수하지 않고 운항하거나 업무를 한 경우	제2항 법 제91조 제1항 제35호 및 제95조 제1항 ·				
1) 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 가) 감항성에 적합하지 않은 항공기를 운항한 경우 나) 회항시간 연장운항을 위한 비행요건을 충족하지 않고 비행기를 운항한 경우	제2항	1,200	240	120	33
2) 비행규칙 등 국토교통부령으로 정하는 중요한 사항을 준수하지 않은 경우		400	80	40	11
3) 기록물의 보관 등 국토교통부령으로 정하는 경미한 사항을 준수하지 않은 경우		10	6	4	1
소. 법 제90조제1항(법 제96조제1항에서 준용하는 경	법 제91조	1,200	240	120	33

우를 포함한다)을 위반하여 운항증명을 받지 않고 운항을 시작한 경우	제1항 제36호 및 제95조제1항				
오. 법 제90조제4항(법 제96조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 운영기준을 준수하지 않은 경우(항공기사용사업자의 경우에는 법 제96조제1항에서 준용하는 법 제90조에 따라 운항증명을 받은 항공기사용사업자만 해당한다)	법 제91조 제1항 제37호 및 제95조제1항				
1) 다음의 어느 하나에 해당하는 경우		1,200	240	120	33
가) 인가받은 운항의 종류를 위반하여 운항한 경우					
나) 항공로·공항의 운항 조건 및 제한사항을 위반한 경우					
다) 장비품 등의 사용한 계시간을 초과하여 장비품 등을 사용한 경우					
라) 부식방지프로그램에 따라 항공기의 부식관리 및 정비를 하지 않고 항공기를 운항한 경우					
2) 항공기 중량배분을 위		400	80	40	11

한 방법 등 국토교통부 령으로 정하는 중요한 사항을 준수하지 않은 경우					
3) 지상 제빙(除氷)·방빙 (防水) 또는 신뢰성관리 프로그램 등 국토교통부 령으로 정하는 경미한 사항을 준수하지 않은 경우	180	36	18	5	
조. 법 제90조제5항(법 제96 조제1항에서 준용하는 경 우를 포함한다)을 위반하 여 안전운항체계를 유지 하지 않거나 변경된 안전 운항체계를 검사받지 않 고 항공기를 운항한 경우 (항공기사용사업자의 경우 에는 법 제96조제1항에서 준용하는 법 제90조에 따 라 운항증명을 받은 항공 기사용사업자만 해당한다)	법 제91조 제1항 제38 호 및 제95 조제1항	400	80	40	11
초. 법 제93조제1항 본문(법 제96조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 국토교통부장관의 인가를 받지 않고 운항규정 또는 정비규정을 마련한 경우	법 제91조 제1항 제40 호 및 제95 조 제1항 · 제2항	1,200	240	120	33
코. 법 제93조제2항 단서(법 제96조제2항에서 준용하 는 경우를 포함한다)를 위반하여 국토교통부령으 로 정하는 중요사항을 변 경한 경우	법 제91조 제1항 제40 호 및 제95 조 제1항 · 제2항	400	80	40	11

토. 법 제93조제2항 본문(법 제96조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 국토교통부장관에게 신고하지 않고 운항규정 또는 정비규정을 변경한 경우	법 제91조 제1항 제41호 및 제95조 제1항 · 제2항	400	80	40	11
포. 법 제93조제7항 전단(법 제96조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 같은 조 제1항 본문 또는 제2항 단서에 따라 인가를 받거나 같은 조 제2항 본문에 따라 신고한 운항규정 또는 정비규정을 해당 종사자에게 제공하지 않은 경우	법 제91조 제1항 제42호 및 제95조 제1항 · 제2항	10	6	4	1
호. 법 제93조제7항 후단(법 제96조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 같은 조 제1항 본문 또는 제2항 단서에 따라 인가를 받거나 같은 조 제2항 본문에 따라 신고한 운항규정 또는 정비규정을 준수하지 않고 항공기를 운항하거나 정비한 경우	법 제91조 제1항 제43호 및 제95조 제1항 · 제2항				
1) 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 가) 성능기반항행요구공역(PBN)의 운항을 위한 요건 등을 위반하여 운항한 경우		1,200	240	120	33

나) 인가받은 항공종사자 훈련프로그램을 위반 한 경우					
다) 정기점검을 수행하지 않고 항공기를 운항한 경우					
라) 정밀계기접근비행의 요건을 갖추지 않고 정밀 접근 계기비행을 한 경우					
마) 최소장비목록(MEL) 을 위반하여 작동하지 않는 계기 및 장비를 갖춘 항공기를 운항한 경우					
2) 정비작업 미수행 등 국 토교통부령으로 정하는 중요한 사항을 위반한 경우	400	80	40		11
3) 보고의 누락 등 국토교 통부령으로 정하는 경미 한 사항을 위반한 경우	10	6	4		1
구. 법 제94조 각 호(법 제 96조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 항공운송의 안전을 위한 명령을 따르지 않은 경우	법 제91조 제1항 제44 호 및 제95 조 제1항 · 제2항	600	120	60	17
누. 법 제132조제1항에 따라 업무(항공안전 활동을 수	법 제91조 제1항 제45	300	60	30	8

행하기 위한 것만 해당한다)에 관한 보고를 하지 않거나 서류를 제출하지 않은 경우 또는 거짓으로 보고하거나 서류를 제출한 경우	호 및 제95조 제1항 · 제2항					
두. 법 제132조제2항에 따른 항공기 등에의 출입이나 장부·서류 등의 검사(항공안전 활동을 수행하기 위한 것만 해당한다)를 거부·방해 또는 기피한 경우	법 제91조 제1항 제46호 및 제95조 제1항 · 제2항	300	60	30	8	
루. 법 제132조제2항에 따른 관계인에 대한 질문(항공안전 활동을 수행하기 위한 것만 해당한다)에 답변하지 않거나 거짓으로 답변한 경우	법 제91조 제1항 제47호 및 제95조 제1항 · 제2항	300	60	30	8	
무. 고의 또는 중대한 과실로 또는 항공종사자의 선임·감독에 상당한 주의의무를 게을리하여 항공기사고를 발생시킨 경우	법 제91조 제1항 제48호 및 제95조 제1항 · 제2항					
1) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 200명 이상인 경우		10,000	2,000			
2) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 150명 이상 200명 미만인 경우		9,000 이상 10,000	1,800 이상 2,000			
3) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 100명 이상 150명 미만인 경우		7,200 이상 9,000	1,440 이상 1,800			

4) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 50명 이상 100명 미만인 경우	미만 5,400	미만 1,080		
	이상	이상		
	7,200	1,440		
	미만	미만	540	
5) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 50명 이상인 경우				
6) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 10명 이상 50명 미만인 경우	3,600	720	360	
	이상	이상	이상	
	5,400	1,080	540	
	미만	미만	미만	
7) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 10명 미만인 경우	1,800	360		
	이상	이상		
	3,600	720		
	미만	미만		300
8) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 10명 이상인 경우				
9) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 5명 이상 10명 미만인 경우			180	150
			이상	이상
			360	300
			미만	미만
10) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 5명 미만인 경우			90	75
			이상	이상
			180	150
			미만	미만
11) 해당 항공기사고로 인한 중상자가 30명 이상인 경우			90	50

12) 해당 항공기사고로 인한 중상자가 20명 이상 30명 미만인 경우			60 이상 90 미만	20 이상 50 미만
13) 해당 항공기사고로 인한 중상자가 10명 이상 20명 미만인 경우			30 이상 60 미만	10 이상 20 미만
14) 해당 항공기사고로 인한 중상자가 10명 미만인 경우			15 이상 30 미만	7 이상 10 미만
15) 해당 항공기사고로 인한 항공기 또는 제3자의 재산피해가 100억원 이상인 경우	1,800	360	180	50
16) 해당 항공기사고로 인한 항공기 또는 제3자의 재산피해가 50억원 이상 100억원 미만인 경우	1,200 이상 1,800 미만	240 이상 360 미만	120 이상 180 미만	33 이상 50 미만
17) 해당 항공기사고로 인한 항공기 또는 제3자의 재산피해가 10억원 이상 50억원 미만인 경우	900 이상 1,200 미만	180 이상 240 미만	90 이상 120 미만	25 이상 33 미만
18) 경미한 항공기사고[1) 부터 17)까지에서 규정한 것 외의 항공기사고	1,800			

를 말한다. 이하 19) 및 20)에서 같다]가 비행 횟수 3만회 이내에 5회 이상인 경우					
19) 경미한 항공기사고가 비행횟수 3만회 이내에 4회인 경우		1,200			
20) 경미한 항공기사고가 비행횟수 3만회 이내에 3회인 경우		900			

정비조직원증을 받은 자에 대한 위반행위의 종류별 과징금의 금액(제22조제1항 관련)

1. 일반기준

가. 국토교통부장관은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과징금 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과징금을 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그렇지 않다.

- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 2) 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위하여 노력한 사실이 인정되는 경우
- 3) 그 밖에 사업 규모, 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 및 위반횟수 등을 고려하여 과징금 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

나. 국토교통부장관은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과징금 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만, 법 제99조제1항에 따른 과징금 금액의 상한을 넘을 수 없다.

- 1) 위반의 내용·정도가 중대하여 공중에 미치는 영향이 크다고 인정되는 경우
- 2) 법 위반상태의 기간이 6개월 이상인 경우
- 3) 그 밖에 사업 규모, 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 및 위반횟수 등을 고려하여 과징금 금액을 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

(단위: 백만원)

위반행위	근거 법조문	과징금의 금액
가. 법 제58조제2항을 위반하여 다음의 어느 하나에 해당하는 경우	법 제98조제1항 제2호	
1) 업무를 시작하기 전까지 항공안전관리시스템을 마련하지 않은 경우		14
2) 승인을 받지 않고 항공안전관리시스템을 운용한 경우		30
3) 항공안전관리시스템을 승인받은 내용과 다르게 운용한 경우		14
4) 승인을 받지 않고 국토교통부령으로 정하는 중요 사항을 변경한 경우		14
나. 정당한 사유 없이 정비조직원증기준을 위반한 경우	법 제98조제1항 제3호	
1) 인증받은 범위 외에 다음의 정비등을 한 경우		

가) 인증받은 정비능력을 초과하여 정비등을 한 경우	30
나) 인증받은 형식 외의 항공기등에 대한 정비등을 한 경우	50
다) 인증받은 장비품·부품 외의 장비품·부품에 대한 정비등을 한 경우	30
2) 인증받은 정비시설 또는 정비건물 등의 위치를 무단으로 변경하여 정비등을 한 경우	20
3) 인증받은 장소가 아닌 곳에서 정비등을 한 경우	30
4) 인증받은 범위에서 정비등을 수행한 후 법 제35조제8호의 항공정비사 자격증명을 가진 사람으로부터 확인을 받지 않은 경우	50
5) 정비등을 하지 않고 거짓으로 정비기록을 작성한 경우	20
6) 세부 운영기준에서 정한 정비방법·품질관리 절차 및 수행목록 등을 위반하여 정비등을 한 경우[1)부터 5)까지의 규정에 해당되지 않는 사항을 말한다]	10
7) 1)부터 6)까지의 규정 외에 정비조직인증기준을 위반한 경우	5
다. 고의 또는 중대한 과실에 의하거나 항공종사자에 대한 관리·감독에 관하여 상당한 주의의무를 게을리함으로써 항공기사고가 발생한 경우	법 제98조제1항 제4호
1) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 200명 이상인 경우	500
2) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 150명 이상 200명 미만인 경우	400
3) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 100명 이상 150명 미만인 경우	250
4) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 50명 이상 100명 미만인 경우	150
5) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 10명 이상 50명 미만인 경우	75
6) 해당 항공기사고로 인한 사망자가 10명 미만인 경우	50
7) 해당 항공기사고로 인한 중상자가 10명 이상인 경우	50
8) 해당 항공기사고로 인한 중상자가 5명 이상 10명 미만인 경우	30
9) 해당 항공기사고로 인한 중상자가 5명 미만인 경우	20

경우		
10) 해당 항공기사고로 인한 항공기 또는 제3자의 재산 피해가 100억원 이상인 경우		100
11) 해당 항공기사고로 인한 항공기 또는 제3자의 재산 피해가 50억원 이상 100억원 미만인 경우		80
12) 해당 항공기사고로 인한 항공기 또는 제3자의 재산피해가 10억원 이상 50억원 미만인 경우		50
13) 해당 항공기사고로 인한 항공기 또는 제3자의 재산피해가 1억원 이상 10억원 미만인 경우		30
14) 해당 항공기사고로 인한 항공기 또는 제3자의 재산피해가 1억원 미만인 경우		10

비고

위 표의 다목에 따른 과징금을 부과하는 경우 인명피해와 항공기 또는 제3자의 재산피해가 같이 발생한 경우에는 해당 과징금의 금액을 합산하여 과징금을 부과하되, 합산하는 경우에도 과징금의 총액은 법 제99조제1항에 따른 금액을 초과할 수 없다.

과태료의 부과기준(제30조 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 5년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그렇지 않다.

- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 2) 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위하여 노력한 사실이 인정되는 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 감경할 필요가 있다고 인정되는 경우

라. 부과권자는 고의 또는 중과실이 없는 위반행위자가 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인에 해당하고, 과태료를 체납하고 있지 않은 경우에는 다음의 사항을 고려하여 제2호의 개별기준에 따른 과태료의 100분의 70 범위에서 그 금액을 줄여 부과할 수 있다. 다만, 다목에 따른 감경과 중복하여 적용하지 않는다.

- 1) 위반행위자의 현실적인 부담능력
- 2) 경제위기 등으로 위반행위자가 속한 시장·산업 여건이 현저하게 변동되거나 지속적으로 악화된 상태인지 여부

마. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만, 법 제166조에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다.

- 1) 위반의 내용·정도가 중대하여 공중에 미치는 영향이 크다고 인정되는 경우
- 2) 법 위반상태의 기간이 6개월 이상인 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 가중할 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
가. 법 제13조 또는 제15조제1항을 위반하여 변경등록 또는 말소등록의 신청을 하지 않은 경우	법 제166조 제4항제1호	100	150	200
나. 법 제17조제1항을 위반하여 항공기 등록기호표를 부착하지 않고 항공기를 사용한 경우	법 제166조 제4항제2호	100	150	200
다. 법 제26조를 위반하여 변경된 항공기기술기준을 따르도록 한 요구에 따르지 않은 경우	법 제166조 제4항제3호	100	150	200
라. 법 제33조에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	법 제166조 제5항제1호	50	75	100
마. 법 제41조의2를 위반하여 소속 항공교통관제사 또는 운항승무원을 대상으로 건강증진활동계획을 수립·시행하지 않은 경우	법 제166조 제1항제1호	250	375	500
바. 법 제56조제1항을 위반하여 같은 항 각 호의 어느 하나 이상의 방법으로 소속 승무원 및 운항관리사의 피로를 관리하지 않은 경우(항공운송사업자 및 항공기사용사업자는 제외한다)	법 제166조 제1항제1호의2	250	375	500
사. 법 제56조제2항을 위반하여 국토교통부장관의 승인을 받지 않고 피로위험관리시스템을 운용하거나 중요사항을 변경한 경우(항공운송사업자 및 항공기사용사업자는 제외한다)	법 제166조 제1항제2호	250	375	500
아. 법 제58조제2항을 위반하여 다음의 어느 하나에 해당하는 경우(법 제58조제2항제1호 및 제4호에 해당하는 자 중 항공운송사업자 및 항공기사용	법 제166조 제1항제3호			

사업자 외의 자만 해당한다)				
1) 제작 또는 운항 등을 시작하기 전 까지 항공안전관리시스템을 마련하 지 않은 경우		250	375	500
2) 국토교통부장관의 승인을 받지 않 고 항공안전관리시스템을 운용한 경우		250	375	500
3) 항공안전관리시스템을 승인받은 내 용과 다르게 운용한 경우		250	375	500
4) 국토교통부장관의 승인을 받지 않 고 국토교통부령으로 정하는 중요 사항을 변경한 경우		250	375	500
자. 법 제59조제1항(법 제106조제2항에 서 준용하는 경우를 포함한다)을 위 반하여 항공기사고, 항공기준사고 또 는 의무보고 대상 항공안전장애를 보 고하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	법 제166조 제5항제2호	50	75	100
차. 항공종사자가 아닌 사람으로서 고의 또는 중대한 과실로 법 제61조제1항 의 항공안전위해요인을 발생시킨 경 우	법 제166조 제4항제4호	100	150	200
카. 항공운송사업자 외의 자가 법 제65 조제1항을 위반하여 운항관리사를 두 지 않고 항공기를 운항한 경우	법 제166조 제1항제4호	250	375	500
타. 항공운송사업자 외의 자가 법 제65 조제3항을 위반하여 운항관리사가 해 당 업무를 수행하는 데 필요한 교육 훈련을 하지 않고 업무에 종사하게 한 경우	법 제166조 제1항제5호	250	375	500
파. 법 제70조제3항에 따른 위험물취급 의 절차와 방법에 따르지 않고 위험 물취급을 한 경우	법 제166조 제1항제6호			
1) 위험물을 일반화물로 신고하는 경 우		250	375	500

2) 운송서류에 표기한 위험물과 다른 위험물을 운송하려는 경우		250	375	500
3) 유엔기준을 충족하지 않은 포장용기를 사용하였거나 위험물 포장지침을 따르지 않았을 경우		250	375	500
4) 휴대 가능한 위험물의 종류 또는 수량기준을 위반한 경우		250	375	500
5) 위험물 운송서류상의 표기가 오기되었거나 서명이 누락된 경우		250	375	500
6) 위험물 라벨을 부착하지 않았거나 위험물 분류와 다른 라벨을 부착한 경우		250	375	500
하. 법 제71조제1항에 따른 검사를 받지 않은 포장 및 용기를 판매한 경우	법 제166조 제1항제7호	250	375	500
거. 법 제72조제1항을 위반하여 위험물 취급에 필요한 교육을 받지 않고 위험물취급을 한 경우	법 제166조 제1항제8호	250	375	500
너. 법 제84조제2항(법 제121조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 항공교통의 안전을 위한 국토교통부장관 또는 항공교통업무증명을 받은 자의 지시에 따르지 않은 경우	법 제166조 제4항제5호	100	150	200
더. 법 제93조제7항 후단(법 제96조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 운항규정 또는 정비규정을 준수하지 않고 항공기의 운항 또는 정비에 관한 업무를 수행한 경우	법 제166조 제4항제6호	100	150	200
러. 법 제108조제3항을 위반하여 부여된 안전성인증 등급에 따른 운용범위를 준수하지 않고 경량항공기를 사용하여 비행한 경우	법 제166조 제4항제7호	100	150	200
머. 법 제108조제4항을 위반하여 국토교통부령으로 정하는 방법에 따라 안전하게 운용할 수 있다는 확인을 받지	법 제166조 제3항제1호	150	225	300

않고 경량항공기를 사용하여 비행한 경우				
버. 법 제115조제2항을 위반하여 국토교통부장관이 정하는 바에 따라 교육을 받지 않고 경량항공기 조종교육을 한 경우	법 제166조 제1항제9호	250	375	500
서. 법 제120조제1항을 위반하여 국토교통부령으로 정하는 준수사항을 따르지 않고 경량항공기를 사용하여 비행한 경우	법 제166조 제3항제2호	150	225	300
어. 경량항공기 조종사 또는 그 경량항공기소유자등이 법 제120조제2항을 위반하여 경량항공기사고에 관한 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	법 제166조 제6항제1호	25	37.5	50
저. 경량항공기소유자등이 법 제121조제1항에서 준용하는 법 제13조 또는 제15조를 위반하여 경량항공기의 변경등록 또는 말소등록을 신청하지 않은 경우	법 제166조 제6항제2호	25	37.5	50
처. 경량항공기소유자등이 법 제121조제1항에서 준용하는 법 제17조제1항을 위반하여 경량항공기 등록기호표를 부착하지 않은 경우	법 제166조 제5항제3호	50	75	100
커. 초경량비행장치소유자등이 법 제122조제5항을 위반하여 신고번호를 해당 초경량비행장치에 표시하지 않거나 거짓으로 표시한 경우	법 제166조 제5항제4호	50	75	100
터. 초경량비행장치소유자등이 법 제123조제4항을 위반하여 초경량비행장치의 말소신고를 하지 않은 경우	법 제166조 제7항제1호	15	22.5	30
퍼. 법 제124조를 위반하여 초경량비행장치의 비행안전을 위한 기술상의 기준에 적합하다는 안전성인증을 받지	법 제166조 제1항제10호	250	375	500

않고 비행한 경우(법 제161조제2항이 적용되는 경우는 제외한다)				
허. 법 제125조제1항을 위반하여 초경량 비행장치 조종자 증명을 받지 않고 초경량비행장치를 사용하여 비행한 경우(법 제161조제2항이 적용되는 경우는 제외한다)	법 제166조 제2항	200	300	400
고. 법 제125조제2항부터 제4항까지의 규정을 위반한 사람으로서 다음의 어느 하나에 해당되는 경우 1) 다른 사람에게 자기의 성명을 사용하여 초경량비행장치 조종을 수행하게 하거나 초경량비행장치 조종자 증명을 빌려 준 경우 2) 다른 사람의 성명을 사용하여 초경량비행장치 조종을 수행하거나 다른 사람의 초경량비행장치 조종자 증명을 빌린 경우 3) 1) 및 2)의 행위를 알선한 경우	법 제166조 제3항제4호	150	225	300
노. 법 제125조의2제2항을 위반하여 국토교통부장관이 실시하는 안전교육을 받지 않고 국토교통부령으로 정하는 초경량비행장치를 사용하여 조종교육을 한 경우	법 제166조 제7항제1호의2	15	22.5	30
도. 법 제127조제3항을 위반하여 국토교통부장관의 승인을 받지 않고 초경량비행장치를 이용하여 비행한 경우(법 제161조제4항제2호가 적용되는 경우는 제외한다)	법 제166조 제3항제5호	150	225	300
로. 법 제128조를 위반하여 국토교통부령으로 정하는 장비를 장착하거나 휴대하지 않고 초경량비행장치를 사용하여 비행한 경우	법 제166조 제5항제5호	50	75	100
모. 법 제129조제1항을 위반하여 국토교	법 제166조	150	225	300

통부령으로 정하는 준수사항을 따르지 않고 초경량비행장치를 이용하여 비행한 경우	제3항제6호			
보. 초경량비행장치 조종자 또는 그 초경량비행장치소유자등이 법 제129조 제3항을 위반하여 초경량비행장치사고에 관한 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	법 제166조 제7항제2호	15	22.5	30
소. 법 제129조제5항을 위반하여 국토교통부장관이 승인한 범위 외에서 비행한 경우	법 제166조 제3항제7호	150	225	300
오. 법 제132조제1항에 따른 보고 등을 하지 않거나 거짓 보고 등을 한 경우	법 제166조 제1항제11호	250	375	500
조. 법 제132조제2항에 따른 질문에 대하여 거짓 진술을 한 경우	법 제166조 제1항제12호	250	375	500
초. 법 제132조제8항에 따른 운항정지, 운용정지 또는 업무정지를 따르지 않은 경우	법 제166조 제1항제13호	250	375	500
코. 법 제132조제9항에 따른 시정조치 등의 명령에 따르지 않은 경우	법 제166조 제1항제14호	250	375	500
토. 법 제133조의2제1항에 따른 공시를 하지 않거나 거짓으로 공시한 경우	법 제166조 제1항제15호	250	375	500